



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

27 במרץ 2024

1736

י"ז באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הגבלת שכר טרחה (תביעות לתגמולים והטבות של נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה ומשפחות שכולות), התשפ"ד–2024 812

הצעת חוק הגבלת שכר טרחה (תביעות לתגמולים והטבות של נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה ומשפחות שכולות), התשפ"ד-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"אלמן" ו"אלמנה" – מי שזכאי לתגמול לפי סעיפים 7, 8 או 13 לחוק משפחות חיילים, או מי שזכאי לתגמול כאמור מכוח סעיף 7(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

דבריו הסבר

בענייננו מדובר באוכלוסייה שמעבר להיותה נזקקת, חובתה של המדינה כלפיה היא מוגברת שכן המשבר שהיא חווה (נכות או אובדן של בן משפחה) אירע במסגרת שירות בכוחות הביטחון שאליה המשרת נשלח בשליחותה של המדינה, או שהוא אירע בידי מפגע שביקש לפגוע באדם בשל היותו יהודי או ישראלי.

נוסף על כך קיימים פערי ידע בין אדם העוסק בתחום מימוש זכויות לבין אדם שאינו בקיא בתחום (שכן מדובר בתחום שהעיסוק בו מצריך מומחיות מיוחדת) ושליעיתים אף נמצא במשבר הנובע מהנכות או מהאובדן שיכול להקשות עליו לקבל החלטות כלכליות מושכלות, למשל אדם הנמצא במשבר נפשי.

הגבלת שכר הטרחה המוצעת נקבעה בשים לב להיקף העבודה המשפטית הנדרשת בטיפול בכל תביעה בהתאם לסוגה ולמורכבותה, תוך התחשבות בסיכויי ההצלחה. ערך שעת העבודה המהווה בסיס לחישוב שכר הטרחה המרבי בהתאם להצעת החוק, חושב בשים לב לשכר הטרחה שהמדינה משלמת לעורכי דין, המשקף מחיר שנקבע במסגרת התקשרות בין שני צדדים שאין ביניהם פערי ידע.

לצד ההגבלה המוצעת של שכר הטרחה, מוצע לכלול בהצעת החוק הסמכה להתקנת תקנות שעניינן הרחבה של הנגשת המידע על אודות סיוע הניתן מטעם משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל, או המוסד לביטוח לאומי, לפי העניין, בהגשת תביעה להכרה כנכה לפי החוקים הרלוונטיים, ומתן הדרכה להגשת תביעה כאמור על ידי משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, לפי העניין, והנגשתה. זאת, במטרה לשפר את הנגשת המידע באשר לדרכים חלופיות להגשת תביעות ובקשות, שאינן כרוכות בתשלום שכר טרחה, ולספק הדרכה בדבר הגשת תביעות ובקשות, הן לאנשי המקצוע העוסקים בתחום והן לציבור הרחב שמעוניין להגיש תביעות ובקשות בעצמו.

מעבר לכך מוצע לקבוע בהצעת החוק הוראות, בין השאר, בעניינים אלה: חיוב החזרת סכומים שנגבו ביתר העולים על התשלום המרבי המותר; מה בא בגדר טיפול בתביעה; אופן חישוב חלק התגמול שממנו ייגזר סכום שכר הטרחה המרבי; מועדי גביית שכר טרחה בעד טיפול בתביעה; נסיבות שבהן יראו תביעות כתביעה אחת לעניין תשלום שכר טרחה; אופן ההתקשרות בהסכם לטיפול

כללי הצעת החוק מבקשת להסדיר את הגבלת שכר הטרחה בתביעות לתגמולים והטבות המשולמים על ידי משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי לאלה: נכי כוחות הביטחון – קרי, צבא ההגנה לישראל (להלן – "צה"ל), שוטרים וסוהרים, עובדי שירות הביטחון הכללי ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – נפגעי פעולות איבה, אנשי משמר הכנסת, שומרים ברשויות מקומיות, חברי שירות התגוננות אזרחית וחברי ארגון עזר, בני משפחה של חללי כוחות הביטחון, של אנשי משמר הכנסת, של שומרים ברשויות מקומיות, של חברי שירות התגוננות אזרחית וחברי ארגון עזר ושל נפגעי פעולות איבה, פדויי שבי ובני משפחה של חטופים ונעדרים.

בבסיס הצעת החוק עומדים כמה עקרונות מנחים. כך הצעת החוק מבקשת להבטיח את העברת התגמולים וההטבות הסוציאליות שהמדינה משלמת לאוכלוסיות האמורות, שחוו נכות או אובדן של בן משפחתם עקב שירותם בכוחות הביטחון או עקב פגיעת איבה, ככל האפשר לידיהם של מי שזכאים לתגמול או להטבה. לצד זאת הצעת החוק באה לעגן מגבלת שכר טרחה שתאפשר קבלת ייצוג הולם שיסייע במימוץ זכויותיהם של מקבלי התגמולים וההטבות.

ההסדר המוצע בהצעת החוק מבוסס על הסדר הקבוע בסימן ב' לפקק י"ד של חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי). בעניין הגבלת שכר הטרחה לטיפול בתביעות לקבלת קצבת נכות כללית וקצבת נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאמות ובשינויים הנדרשים בשל השוני בין סוגי התשלומים וההליכים ומשך הטיפול בבקשות; הסדר הגבלת שכר הטרחה המעוגן בחוק הביטוח הלאומי נקבע במסגרת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 161), התשע"ה-2015, שפורסם ביום כ' באב התשע"ה (5 באוגוסט 2015) בס"ח התשע"ה, עמ' 220 (להלן – תיקון מס' 161). יצוין כי מעבר לתיקון מס' 161 קיימים בחקיקה הסדרים נוספים שמגבילים את שכר הטרחה לטיפול בתביעות בתחום הפיצויים לניצולי שואה; כך ההסדרים שנקבעו בסעיף 22א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים), ובצו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), התשכ"א-1961, וכן בסעיף 10 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), התשי"ז-1957.

“אפטרופוס” – מי שזכאי לתגמול לפי סעיף 13 לחוק משפחות חיילים, או מי שזכאי לתגמול כאמור מכוח סעיף 7(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
“בן משפחה” – כל אחד מאלה, לפי העניין:

- (1) לעניין תגמול המשולם לבן משפחה לפי סעיף 20 לחוק הנכים – בן משפחה כהגדרתו בחוק הנכים;
- (2) לעניין תגמול המשולם לפי חוק משפחות חיילים – בן משפחה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים;

ד ב ר י ה ס ב ר

משפחותיהם); חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ”א–1961 (לעניין מי שמקיים חובת שמירה ושומרים, והתלויים בהם); חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א–1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית) (לעניין חברי שירות ההתגוננות האזרחית וחברי ארגון עוז ובני משפחותיהם); חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ”ד–2023 (להלן – חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה) (לעניין בני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה). באשר לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, יצוין כי גם חוק זה קובע את זכאותם של נפגעים אזרחים ובני משפחותיהם של נפגעים אזרחים שנפטרו מפגיעת איבה בהתאמה לפגיעה מקרב נכי צה”ל ומשפחותיהם של חללי צה”ל, ככלל, באמצעות החלת הוראות חוק הנכים וחוק משפחות חיילים לעניין תגמולים ועניינים נוספים; ואולם מוצע כי ההתייחסות לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, במסגרת החוק המוצע, תהיה מפורטת ועצמאית, וזאת הן בשל היותו של החוק האמור נדבך מרכזי במארג ההסדרה לעניין תגמולים וזכויות בתחום זה והן בשל הצורך להתייחס באופן מפורט לזכויות והליכים מסוימים לפי החוק האמור.

ההגדרות המוצעות נחוצות, ככלל, כדי לקבוע את נוסחת חישוב שכר הטרחה המרבי הנכללת בתוספת לחוק המוצע, בהתאם לסוג התגמול שמוגשת תביעה בגינו וסוג ההליך, וכן את סוגי ההליכים שמוצע להגביל את שכר הטרחה בעד הטיפול בהם. עוד יצוין כי ההגדרות המוצעות מבוססות בעיקרן על הפניות להגדרות, הליכים או מושגים המעוגנים בחקיקה קיימת. כך מוצע להגדיר מונחים כגון “אלמן ואלמנה”, “אפטרופוס”, “בן משפחה”, “דרגת נכות”, “ועדה רפואית”, “ועדת חריגים”, “חבלה” (הכוללת הפרעות בתר-חבלתיות (Post-Traumatic Stress Disorder)), “חבלת שירות”, “יתום”, “יתום לשני נספים”, “נכה”, “נכה בעל דרגת נכות מיוחדת”, “נספח”, “נפגע שנפטר מפגיעת איבה”, “פגיעת איבה”, “קצין תגמולים”, “רופא” ו“רופא מוסמך”, “רשות מאשרת” ו“שכול”. כמו כן מוצע להגדיר סוגי הליכים שונים כמפורט להלן בהתאם לסוגי הזכויות השונים לתגמולים: “בקשה להכרה כנכה בלבד”, שהיא תביעה אך ורק להכרה במבקש כנכה בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק הנכים או לאישור פגיעה שאירעה כפגיעת איבה על ידי הרשות המאשרת בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, בלא כוונה להגיש בהמשך בקשה לקביעת דרגת נכות; “תביעה

בתביעה והאפשרות לחזור ממנו; סייג להגבלת שכר טרחה בעד טיפול בהליכים מסוימים; ועדכון סכומי שכר טרחה מרביים ושינויים.

בשל מלחמת “חרבות ברזל” והצורך להגן על הנפגעים, בני המשפחות של החללים וכן על החטופים והנעדרים ובני משפחותיהם, ובשים לב להסדרים פרוצדורליים מקלים שהנהיגו הרשויות לעניין הגשת התביעות של נפגעי המלחמה, מוצע שתחילתו של החוק המוצע תהיה ביום פרסומו (להלן – יום התחילה). ואולם הוא יחול למפרע, גם על הסכם לטיפול בתביעה לתגמול שנכרת בתקופה שמים כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) עד ערב יום התחילה, ובלבד שהאירוע שבשלו הוגשה התביעה אירע בתקופה האמורה; לעניין תחולה למפרע כאמור, מוצע כי מי שמטפל בתביעה לא יידרש להשיב כספי שכר טרחה שנגבו לפני יום התחילה העולים על שכר הטרחה המרבי לפי החוק המוצע, אך אלה יקוזזו מיתרת שכר הטרחה שטרם שולמה, אם קיימת יתרה כזו.

סעיף 1 בסעיף זה מוצע לקבוע הגדרות למונחים שנעשה בהם שימוש בחוק המוצע והנדרשים לצורך קביעת הסדר הגבלת שכר טרחה לטיפול בתביעות לפי שלושה חוקים מרכזיים, שהם חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט–1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים) – שקובע הסדרים לעניין נכי צה”ל, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”ו–1950 (להלן – חוק משפחות חיילים) – שקובע הסדרים לעניין בני משפחה של חללי צה”ל, וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל–1970 (להלן – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה) – שקובע הסדרים לעניין אזרחים שנפגעו בפגיעת איבה ולעניין בני משפחה של אזרחים שפגיעת איבה גרמה למותם, וכן לפי שורה של חוקים אחרים המחילים את הזכאות וההסדרים לפי שלושת החוקים האמורים, כולם או חלקם, על אוכלוסיות נוספות, והם, לפי העניין וכאמור בהגדרות המוצעות לעניין שלושת החוקים האמורים, אלה: חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ”א–1981 (לעניין שוטרים ובני משפחותיהם); חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ”א–1981 (לעניין סוהרים ובני משפחותיהם); חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ”ח–1968 (לעניין אנשי משמר הכנסת ובני משפחותיהם), חוק שירות המדינה (גילמאות) [נוסח משולב], התש”ל–1970 (לעניין עובדי שירות הביטחון הכללי ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובני

(3) לעניין תגמול המשולם לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – בן משפחה כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

(4) לעניין תגמול המשולם לפי חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה – בן משפחה כהגדרתו בחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה;

"בקשה להכרה כנכה בלבד" – תביעה אך ורק להכרה כנכה על ידי קצין תגמולים בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק הנכים, או לאישור פגיעה שאירעה כפגיעת איבה על ידי הרשות המאשרת בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, בלא כוונה להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות;

"דמי פתיחת תיק" – סכום שאינו עולה על 907 שקלים חדשים, אלא אם כן נקבע סכום אחר בחוק זה, שמי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה רשאי לגבות בעד הגשת התביעה;

"דרגת נכות" – כל אחת מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין תביעה של נכה לפי חוק הנכים – דרגת נכות כמשמעותה לפי חוק הנכים;

(2) לעניין תביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – דרגת נכות כמשמעותה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

"החלטת הזכאות" – החלטה של קצין תגמולים בתביעה לתגמול שבה ניתן הטיפול ושמוכחה משולם התגמול;

"הטבה" – כל תשלום או טובת הנאה הניתנים לפי חוק הנכים, חוק משפחות חיילים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, למעט תגמול שנקבעה לגביו הגבלת שכר טרחה לפי סעיף 2(א);

"הוועדה" – ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;

"ועדה רפואית" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) ועדה רפואית לפי סעיף 10(א) לחוק הנכים;

(2) הוועדה הרפואית העליונה לפי סעיף 12 לחוק הנכים;

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע להגדיר את המונח "החלטת זכאות" כהחלטה של קצין תגמולים בתביעה לתגמול שבה ניתן הטיפול ושמוכחה משולם התגמול.

מוצע להגדיר את המונח "הטבה" ככל תשלום או טובת הנאה הניתנים לפי חוק הנכים, חוק משפחות חיילים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, למעט תגמול שנקבעה לגביו הגבלת שכר טרחה לפי סעיף 2(א), ובכלל זה בתוספת לחוק המוצע. לעניין זה וכפי שיפורט בהמשך לעניין ההגדרה "תגמול", תגמול הוא תגמול חודשי או מענק חד-פעמי המשתלם לזכאי בהתאם לרשימה סגורה של סעיפי חוק או תקנות כמפורט בהגדרה. מוצע כי ההגדרה למונח "הטבה" תהיה הגדרה שיוויונית הכוללת תשלומים אחרים כגון הטבות לדיוור, ניידות, הטבות לשיקום תעסוקתי, מענק חיימום או קירור, מענק הבראה ועוד, שגם לגבי הטיפול בעניינים אלה, תיקבע הגבלת שכר טרחה בהתאם להוראות מסוימות בחוק המוצע.

לתגמול; "תביעה של בן משפחה"; "תביעה של נכה לפי חוק הנכים"; ו"תביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה".

מוצע להגדיר "דמי פתיחת תיק" שמשולמים מראש בעד הטיפול בתביעה ולא מוחזרים, גם במקרה של העדר הצלחה בתביעה, בהתאם להוראות סעיף 5 להצעת החוק. מוצע כי "דמי פתיחת תיק" יהיו סכום שאינו עולה על 907 שקלים חדשים, אלא אם כן נקבע סכום אחר בחוק המוצע. הקביעה של סכומים גבוהים יותר לעניין דמי פתיחת תיק מוצעת בתביעות של נכה לפי חוק הנכים, ובחלק מהליכי הערעור, בשל מורכבות ההליכים ואחוזי ההצלחה הנמוכים בהם באופן יחסי. יצוין כי 907 שקלים חדשים הוא ערכו כיום של הסכום היסודי כהגדרתו בסעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי, והוא הסכום המרבי של דמי פתיחת תיק כהגדרתו בסעיף האמור, בכל הנוגע לטיפול בתביעות לקבלת קצבת נכות כללית וקצבת נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי.

(3) רופא, רופא מוסמך או ועדה רפואית לפי סעיף 5(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

(4) הוועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 5(ג) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

"ועדת חריגים" – כל אחת מאלה, לפי העניין;

(1) ועדת חריגים לניידות לפי סעיף 9 לחוק הנכים או לפי סעיף 4(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

(2) ועדת חריגים לזכאות נוספת לפי סעיף 9 לט לחוק הנכים או לפי סעיף 4(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

"חבלה" ו"חבלת שירות" – כהגדרתן בחוק הנכים;

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹;

"חוק ההתגוננות האזרחית" – חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951²;

"חוק הנכים" – חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]³, לרבות הוראות החוק האמור כפי שהוחלו בחוקים כמפורט להלן:

(1) חוק המשרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981⁴;

(2) חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981⁵;

(3) חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968⁶;

(4) חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970⁷;

(5) חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961⁸;

(6) חוק ההתגוננות האזרחית;

"חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה" – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970⁹, לרבות הוראות החוק האמור כפי שהוחלו בחוקים כמפורט להלן:

(1) חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961;

(2) חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה;

"חוק משפחות חיילים" – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950¹⁰, לרבות הוראות החוק האמור כפי שהוחלו בחוקים כמפורט להלן:

(1) חוק המשרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

(2) חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

(3) חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968;

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 163.

⁵ ס"ח התשמ"א, עמ' 165.

⁶ ס"ח תשכ"ח, עמ' 197.

⁷ ס"ח התש"ל, עמ' 65.

⁸ ס"ח התשכ"א, עמ' 169.

⁹ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

¹⁰ ס"ח התש"י, עמ' 162.

(4) חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

(5) חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961;

(6) חוק ההתגוננות האזרחית;

(7) חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה;

"חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה" – חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד-2023¹¹;
"חלק התגמול" – כמשמעותו בסעיף 4;

"יתום" – מי שזכאי לתגמול לפי סעיף 9(א) לחוק משפחות חיילים, או מי שזכאי לתגמול כאמור מכוח סעיף 7(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

"יתום לשני נספים" – מי שזכאי לתגמול לפי סעיף 9ב(ב) לחוק משפחות חיילים או לפי סעיף 7(1א) או (2א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי;

"מסלול מקוצר" – הליך טיפול בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או בבקשה להכרה כנכה בלבד לפי החוק האמור, וכן הליך טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בבקשה להכרה כנכה בלבד לפי החוק האמור, בשל חבלה שהתקיימו לגביה כל אלה;

(1) היא נגרמה בפעילות מבצעית או באימון לפעילות כאמור;

(2) היא אירעה בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הפגישה הראשונה בין מי שמייצג בתביעה או בבקשה או מסייע באופן אחר בהגשתן לבין התובע או מבקש ההכרה, לפי העניין; לעניין זה, לא תובא בחשבון פגישה אם בתקופה של 18 החודשים שלאחר מועד קיומה לא נכרת הסכם לטיפול בתביעה או בבקשה, לפי העניין;

(3) ניתן טיפול רפואי לתובע או למבקש ההכרה, לפי העניין, בשל החבלה, בתוך 30 ימים מיום התרחשות האירוע שגרם לה או במקרה של הפרעה בתרחבלתית – בתוך 90 ימים מיום התרחשות האירוע שגרם לה, וכן במועד מאוחר יותר; לעניין זה, "הפרעה בתרחבלתית" – כהגדרתה בחוק הנכים;

ד ב ר י ה ס ב ר

(1) החבלה נגרמה בפעילות מבצעית או באימון לפעילות כאמור;

(2) החבלה אירעה בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הפגישה הראשונה בעניין בין מי שמייצג בתביעה או בבקשה או מסייע באופן אחר בהגשתן לבין התובע או מבקש ההכרה, לפי העניין;

(3) ניתן טיפול רפואי לתובע או למבקש ההכרה, לפי העניין, בשל החבלה, בתוך תקופה הקבועה בהגדרה, בהתאם לסוג החבלה, החל מיום התרחשות האירוע שגרם לה, וכן במועד מאוחר יותר;

המונח "חלק התגמול" משקף את אותו חלק מהתגמול שלפיו מחושב שכר הטרחה המרבי לפי החוק המוצע; ההגדרה של המונח מפנה לסעיף 4 להצעת החוק, ולעניין זה ראו הסבר מפורט בדברי ההסבר לסעיף האמור.

מוצע לקבוע הגדרה למונח "מסלול מקוצר", שמשקפת הליך טיפול בתביעה, לרבות בבקשה להכרה כנכה בלבד, שהוא פשוט יותר, כך ששכר הטרחה המרבי שמוצע לקובעו בעד הטיפול בתביעה או בבקשה לפיו יהיה נמוך יותר משכר הטרחה המרבי שמוצע לקבועו לעניין הטיפול בתביעות לתגמול שאינן במסלול המקוצר. כך, מוצע כי מסלול מקוצר יכלול את אלה: הליך טיפול בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או בבקשה להכרה כנכה בלבד לפי החוק האמור; הליך טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בבקשה להכרה כנכה בלבד לפי החוק האמור, בשל חבלה שהתקיימו לגביה שלושת התנאים האלה במצטבר:

¹¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 64.

(4) יש תיעוד רפואי המעיד על קיומה של לקות רפואית שנגרמה עקב החבלה; לעניין זה, "לקות רפואית" – איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, גופנית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, או פחיתתו של כושר זה; "נכה" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

- (1) לעניין תגמול המשולם לפי חוק הנכים – נכה כהגדרתו בחוק הנכים;
- (2) לעניין תגמול המשולם לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
- "נכה בעל דרגת נכות מיוחדת" – כמשמעותו בסעיף 5א לחוק הנכים;
- "נספה" – כהגדרתו בחוק משפחות חיילים;
- "נפגע שנפטר מפגיעת איבה" – נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שפגיעת איבה גרמה למותו;
- "הסכום היסודי" – כהגדרתו בסעיף 315א לחוק הביטוח הלאומי;
- "פגיעת איבה" – כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
- "קצין תגמולים" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

- (1) לעניין תביעה לתגמול לפי חוק הנכים או תביעה לקבלת הטבה לפי החוק האמור – קצין תגמולים כהגדרתו בחוק הנכים;
- (2) לעניין תביעה לתגמול לפי חוק משפחות חיילים או תביעה לקבלת הטבה לפי החוק האמור – קצין תגמולים כמשמעותו בסעיף 4 לחוק משפחות חיילים;
- (3) לעניין תביעה לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או תביעה לקבלת הטבה לפי החוק האמור – פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 298 לחוק הביטוח הלאומי, לפי סעיף 22(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
- "רופא" ו"רופא מוסמך" – כמשמעותם בסעיף 5(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
- "רשות מאשרת" – כמשמעותה בסעיף 10(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
- "שכול" – מי שזכאי לתגמול לפי סעיפים 10 או 12(א) לחוק משפחות חיילים, או מי שזכאי לתגמול כאמור מכוח סעיף 7(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
- "תביעה לתגמול" – תביעה של נכה לפי חוק הנכים, תביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או תביעה של בן משפחה, והכול לרבות הליך ערעור או ערר;
- "תביעה של בן משפחה" – כל אחת מאלה:

- (1) תביעה לקבלת תגמול המשתלם לאלמן או אלמנה, ליתום, ליתום לשני נספים ולשכול לפי חוק משפחות חיילים;

ד ב ר י ה ס ב ר

לעניין זה, ככלל מדובר בתגמולים חודשיים שמשלמים לאחר קביעת דרגת נכות, או מענקים חד-פעמיים הניתנים במקרים של דרגת נכות נמוכה של עד 9%.

(4) יש תיעוד רפואי המעיד על קיומה של לקות רפואית שנגרמה עקב החבלה.

עוד מוצע להגדיר מהו "תגמול", תוך הפניה לתגמולים המשתלמים לפי סעיפי חוק ותקנות כמפורט בהגדרה;

- (2) תביעה לקבלת תגמול המשתלם לבן משפחה לפי סעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
- "תביעה של נכה לפי חוק הנכים" – תביעה לקבלת תגמול המשתלם לנכה לפי חוק הנכים, לרבות הליך לפני ועדה רפואית;
- "תביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה" – תביעה לקבלת תגמול המשתלם לנכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לרבות הליך לפני ועדה רפואית;
- "תגמול" – כל אחד מאלה, לפי העניין:
- (1) מענק או תגמול המשתלמים לפי סעיפים 4, 4א, 5, 5א, 6 עד 17, או 20 לחוק הנכים, או לפי תקנות מכוח סעיף 43(ב) לחוק האמור;
- (2) תגמול המשתלם לפי סעיפים 7, 8, 9, 9ב, 10, 12(א), 13 או 13ב לחוק משפחות חיילים;
- (3) תגמול כאמור בסעיפים המנויים בפסקאות (1) ו-(2) המשתלם לפי סעיפים 4(א) או 7(א) עד 2(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לפי תקנות מכוח סעיף 9(1) לחוק האמור, וכן תגמול המשתלם לפי סעיף 7ד לחוק האמור;
- (4) תגמול המשתלם לפי סעיף 2 לחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים או נעדרים בפגיעת איבה;
- "השר" – שר המשפטים.

2. (א) על אף האמור בכל דין או הסכם, לא יידרש אדם לשלם בעד טיפול בתביעה לתגמול, שכר טרחה העולה על הסכום המחושב בהתאם לסוג הטיפול כמפורט בטור א' לתוספת, וכן בהתאם לנוסחה או לסכום הקבועים בטור ב' לתוספת, לפי העניין.
- הגבלת תשלום שכר טרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול או בעד טיפול בבקשה לקבלת הטבה

ד ב ר י ה ס ב ר

יורכב מחלק מסוים של התשלום שישולם מראש ולא יוחזר במקרה של העדר הצלחה בתביעה (דמי פתיחת תיק) ומנדבך משמעותי של שכר טרחה שיחושב לפי היקף ההצלחה בתביעה (ואשר, כאמור בסעיף 4(א) להצעת החוק, ישולם מתוך התגמולים המשתלמים לתובע במשך התקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום התגמול לפי החלטת הזכאות, אך לא יותר מ־60 חודשים, או מתוך המענק החד-פעמי).

מוצע כי סכומי שכר הטרחה המרביים של חלק התגמול, ייקבעו באמצעות החישוב כלהלן:

(א) עלות שעת העבודה בסך 456 שקלים חדשים; עלות שעת העבודה המוצעת מחושבת לפי התמורה שנקבעה במכרז פומבי מספר 07-2022 ליצירת מאגר עורכי דין לשם מתן שירותים משפטיים למשרד המשפטים – פרקליטות המדינה, תוך עדכון הסכום האמור בהתאם לשכר ייעוץ משפטי על פי ירחון שכר ותעסוקה מדצמבר 2023 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באתר האינטרנט שלה;

סעיף 2 והתוספת

סעיף קטן (א) והתוספת

לפסקה (1)

סעיף 2(א) והתוספת לחוק המוצע מסדירים את סכומי שכר הטרחה המרביים המוצעים לעניין טיפול בתביעה לתגמול בהגדרתה בסעיף 1 להצעת החוק.

הגבלת שכר הטרחה המוצעת חלה על הטיפול בתביעה כאמור, בהליכים לפי חוק הנכים, חוק משפחות חיילים, וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, וכן לפי החוקים הנוספים המחילים את הוראות החוקים האמורים, כאמור לעיל בדברי ההסבר לסעיף 1 וכמפורט בהגדרות המוצעות לאותם חוקים, הן לפני אגף השיקום במשרד הביטחון או המוסד לביטוח הלאומי, לפי העניין, והן בערכאות שיפוטיות, בכפוף לסייגים שמוצע לקבעם בסעיף 8.

כפי שעולה מפסקה (1) של סעיף 2(א) המוצע להצעת החוק וההפניה שבה לתוספת, מוצע כי, ככלל, בתביעות שעניינן תגמול חודשי, או מענק חד-פעמי הניתן במקרים של דרגת נכות נמוכה של עד 9%, שכר הטרחה המרבי

ד ב ר י ה ס ב ר

לקבוע שכר טרחה בסכום נקוב, מאחר שבמקרים אלה לא משולם לזכאי תגמול חודשי.

עוד מוצע לקבוע בפרטים 3 ו-4 לתוספת, שכר טרחה מרבי לטיפול של עורך דין בהליך ערעור בבית משפט על החלטה של הוועדה הרפואית העליונה לפי סעיף 12 לחוק הנכים או בהליך ערר על החלטה של הוועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 5(ג) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לעורך דין שלא טיפל בתביעה עד לערעור, ולעורך דין שטיפל בתביעה עד לערעור, בהתאמה.

עוד מוצע לקבוע בפרטים 5 עד 7 לתוספת, שכר טרחה לטיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לקבלת תגמול מחוסר פרנסה לפי סעיף 6(א) לחוק הנכים או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או לקבלת תגמול מיוחד לפי סעיף 7(א) לחוק הנכים או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או לקבלת תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לפי סעיף 7 לחוק הנכים או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, בסך כפל הסכום היסודי.

שכר הטרחה המוצע לפי פרט 8 לתוספת, בעד טיפול של עורך דין בהליך ערעור בבית משפט על החלטה של קצין תגמולים בעניין קבלת תגמול מחוסר פרנסה או תגמול מיוחד לפי סעיפים 6(א) או 7(א) לחוק הנכים, או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, הוא כדלקמן: דמי פתיחת תיק בסך 5,000 שקלים חדשים בתוספת שכר טרחה בסך 9% מסכומם של שני אלה:

(1) ההפרש שבין חלק התגמול לעניין התגמול כמפורט בטור א' לעניין פרט זה, לבין חלק התגמול לעניין התגמול שהשתלם קודם לכן לפי סעיפים 5 או 5א לחוק הנכים, או לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחלו מכוח סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, והכול לפי העניין, בשל מורכבות ההליך המשפטי וסיכויי הזכייה הנמוכים יחסית, מוצע לקבוע לעניין זה דמי פתיחת תיק גבוהים וכן שכר טרחה גבוה באופן יחסי;

(2) חלק התגמול לעניין התגמול לפי תקנות מכוח סעיף 43(ב) לחוק הנכים או לפי התקנות כאמור כפי שהוחלו בתקנות מכוח סעיף 9(ו) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין.

ככל שמדובר בתביעה לתגמול המשתלם לבני משפחה של נספה כהגדרתו בחוק הנכים (להלן – נספה) או נפגע שנפטר מפגיעת איבה, המוגדר בסעיף 1 להצעת החוק, כ"נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה שפגיעת איבה גרמה למותו" (להלן – נפגע שנפטר מפגיעת איבה), בין לפי חוק משפחות חיילים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובין לפי חוקים אחרים המחילים את הוראות אותם חוקים, כאמור לעיל, ובכלל זה תביעה

(ב) חישוב שכר הטרחה כאחוז מהתגמול, כמפורט להלן:

(1) שקלול אחוזי הזכייה בהליך המשפטי, לצורך גילום ההפסד שלא מוכה את מי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה, בשכר טרחה;

(2) התחשבות באחוזי הגבייה.

בתמצית, מדובר במספר שעות עבודה מוכפל במחיר שעת עבודה (כאמור, בסך 456 שקלים חדשים). בניכוי דמי פתיחת תיק, מוכפל בסיכויי ההצלחה מוכפל בסיכויי גבייה (95%). ככל שמדובר בתביעה לתגמול חודשי המשתלם לנכה או לנפגע, לפי העניין, בין לפי חוק הנכים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובין לפי חוקים אחרים המחילים את הוראות אותם חוקים, כאמור לעיל, מוצע מתווה ולפיו יוגבל שכר טרחה בייצוג וטיפול משפטי ובהליכים לפני קצין התגמולים והוועדות הרפואיות, כך ששכר הטרחה יורכב מדמי פתיחת תיק, ואחוזים מסכום התגמול הבסיסי החודשי – לתקופה של עד 60 החודשים הראשונים, בהתאם לדרגת הנכות. יצוין כי בדרגות נכות גבוהות, השיעור המרבי של שכר הטרחה ירד, מאחר שסכום התגמול הוא גבוה יותר באופן משמעותי לעומת סכום התגמול המשתלם לעניין דרגות הנכות הנמוכות. עם זאת, מוצע כי שכר הטרחה הכולל המרבי למי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה, יעלה ככל שיעלה התגמול למיוצג בהתאם לדרגת נכותו, וזאת כדי ליצור תמריץ להשגת תוצאה מיטבית למיוצג.

במסגרת המתווה המוצע, מוצע לקבוע מסלול מקוצר בפרטים 1 ו-2 לתוספת, הן לטיפול בתביעות מסוימות של נכי צה"ל (שבהן מתקיימים לגבי החבלה נושא התביעה כל התנאים המנויים בהגדרה "מסלול מקוצר" שבסעיף 1 להצעת החוק, כאמור לעיל), המיועד למקרים שבהם הטיפול הוא פשוט בשלב הגשת הבקשה להכרה וסיכויי ההצלחה גבוהים, והן לטיפול בתביעות של נפגעים בפעולות איבה שגם בהן הטיפול הוא לרוב פשוט בשלב הגשת הבקשה להכרה וסיכויי ההצלחה גבוהים יחסית. במקרים אלה מוצע כי שכר הטרחה המרבי בעד הטיפול בתביעות יהיה נמוך יותר לעומת הליך הטיפול בתביעה שאינו במסלול מקוצר, ודמי פתיחת תיק יעמדו על סך של 2,000 שקלים חדשים. בהליך שאינו מסלול מקוצר, מוצע לקבוע שכר טרחה מרבי גבוה יותר, הכולל דמי פתיחת תיק בסך 5,000 שקלים חדשים שלא יוחזרו אם התביעה נדחת. סכום זה מיועד לתמריץ טיפול בתביעה בעלת סיכויים נמוכים באופן יחסי, שלגביה הצפי הוא לקביעת דרגת נכות נמוכה גם במקרה של אישור התביעה. שכר הטרחה מותאם למקרה של טיפול בתביעה שאינו כולל ייצוג לפני הוועדות הרפואיות ומוצע לקבוע שכר טרחה גבוה יותר במקרה של ייצוג לפני ועדות רפואיות. לעניין תגמול חרפעמי הניתן למי שנבקעה לו דרגת נכות בשיעור שבין 10% ל-19% וכן לעניין מי שנבקעה לו דרגת נכות בשיעור של עד 9%, מוצע

(א) שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה של בן משפחה לקבלת תגמול המשתלם לבן משפחה של נספה או של נפגע שנפטר מפגיעת איבה, שחבלה או חבלת השירות, או פגיעת האיבה, לפי העניין, שגרמה למוות, אירעה באחת מהתקופות המפורטות להלן, לא יעלה על דמי פתיחת תיק בסך 473 שקלים חדשים, ובלבד שלא חלפה שנה בין המועד שבו אירעה החבלה או חבלת השירות, או פגיעת האיבה, לפי העניין, לבין מועד כריתת ההסכם לטיפול בתביעה:

(1) התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום האמור לפי חוק ההתגוננות האזרחית;

(2) תקופה שבה הוכרז מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית, למעט התקופה כאמור בפסקת משנה (1), שקבעה באישור הוועדה, בצו, אם מצא כי הטיפול בתביעה לעניין פגיעה שאירעה בתקופה זו הוא פשוט בשל מאפייני האירוע שבשלו הוכרז המצב המיוחד בעורף; השר רשאי לקבוע בצו כאמור כי יום תחילתו יהיה יום תחילתה של ההכרזה על המצב המיוחד בעורף, ואם קבע כאמור, יחולו הוראות פסקה זו גם על הסכם לטיפול בתביעה בעד שכר טרחה שנכרת לפני יום פרסומו של הצו ברשומות; שכר טרחה ששולם לפי הסכם כאמור, לפני יום פרסומו של הצו ברשומות, בסכום העולה על שכר הטרחה המרבי לפי פסקה זו, לא יוחזר אך יקוזז מיתרת שכר הטרחה שטרם שולמה;

ד ב ר י ה ס ב ר

מרבי כאמור מביאה בחשבון את הסיוע שנותנות רשויות המדינה בהגשת תביעות של בני משפחה של חללים מאז תחילת המלחמה וכן את ההגבלה הזוהר שנקבעה לעניין טיפול בתביעות של בני משפחה של חטופים ונעדרים בסעיף 7 לחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה. הסכום המרבי המוצע בסך 473 שקלים חדשים קבוע בסעיף 7 האמור.

עוד מוצע להסמיך את שר המשפטים, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע, בצו, כי שכר טרחה מרבי כאמור יחול גם לגבי תביעה של בן משפחה של נספה או נפגע שנפטר מפגיעת איבה, בתקופה אחרת שבה הוכרז מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית, אם מצא שר המשפטים כי הליך הטיפול בתביעה הוא פשוט בשל מאפייני האירוע שבשלו הוכרז המצב המיוחד בעורף. כמו כן מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע בצו כאמור כי הוא יחול למפרע, ממועד תחילתה של ההכרזה על המצב המיוחד בעורף, ובלבד ששכר טרחה ששולם לפני יום פרסומו של הצו, בסכום העולה על שכר הטרחה המרבי לפי פסקה זו, לא יוחזר אך יקוזז מיתרת שכר הטרחה שטרם שולמה.

בפסקת משנה (ב) מוצע לקבוע כי שכר הטרחה המרבי בעד טיפול בבדיקה מחדש לפני הוועדה הרפואית, ביוזמת קצין תגמולים או ביוזמת רופא או רופא מוסמך לפי העניין, אם מי שמטפל בבדיקה מחדש הוא מי שטיפל בתביעה

לתגמול המשתלם לבני משפחה של חטוף או נעדר, מוצע לקבוע סכום קבוע נמוך שאינו נגזר כשיעור מהתגמול, קרי כפל הסכום היסודי, כמפורט בפרט 9 לתוספת. עם זאת, בעד ייצוג בהליכים בבית משפט בתביעות כאמור, מוצעת הגבלת שכר טרחה בסכום גבוה המשקף את מורכבותם של חלק מההליכים הנדרשים לעניין זה, והיא אפשרית משום שסכום התגמולים המשולם לבני משפחה של נספים או נפגעים שנפטרו מפגיעת איבה הוא גבוה יחסית ולכן שיעור שכר הטרחה מתוך התגמולים יהיה נמוך יחסית (ראו פרט 10 לתוספת). בדומה להסדר שנקבע לפי תיקון מס' 161, מוצע כי הגבלת שכר הטרחה לפי החוק המוצע תחול הן על עורכי דין והן על מי שמסייע בהגשת התביעה (קרי, חברות למימוש זכויות), למעט לעניין הופעה בוועדות רפואיות או בוועדות חריגים וייצוג בהן וייצוג בהליכים שיפוטיים, שבהם ההגבלה תחול רק על עורכי דין משום שמדובר בהליכים משפטיים.

לפסקה (2)

בפסקת משנה (א), מוצע לקבוע שכר טרחה מרבי בסך 473 שקלים חדשים בעד הטיפול בתביעה של בני משפחה של נספה או נפגע שנפטר מפגיעת איבה, שהפגיעה שגרמה למוותם אירעה במלחמת 'חרבות ברזל', וזאת בתנאי שלא חלפה שנה בין המועד שבו אירעה החבלה או חבלת השירות, או פגיעת האיבה, לפי העניין, לבין מועד כריתת ההסכם לטיפול בתביעה. ההצעה לקבוע שכר טרחה

(ב) שכר הטרחה בעד טיפול בבדיקה מחדש לפי סעיף 37(א) ו- (ג) לחוק הנכים או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפני ועדה רפואית, ביוזמת קצין תגמולים או ביוזמת רופא או רופא מוסמך, לפי העניין, אם המייצג בתביעה לתגמול או המסייע באופן אחר בהגשתה ייצג או סייע באופן אחר בטיפול בתביעה בשלביה הקודמים או שהוא בעל זיקה כהגדרתו בסעיף 315ג(ד) לחוק הביטוח הלאומי למייצג או למסייע כאמור, לא יעלה על דמי פתיחת תיק בתוספת שלוש פעמים הסכום היסודי;

(ג) שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול לפי חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה לא יעלה על הסכום היסודי; (ד) על סכומי שכר הטרחה כאמור בסעיף קטן זה תיווסף תוספת תשלום שכר טרחה כמפורט להלן:

(1) בערר לפני הוועדה הרפואית העליונה לפי סעיף 12 לחוק הנכים, או בערר לפני הוועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 5(ג) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – דמי פתיחת תיק בסך 1,500 שקלים חדשים;

(2) בתביעה למתן החלטה חדשה של קצין תגמולים לפי סעיף 35 לחוק הנכים, לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או לפי סעיף 25א לחוק משפחות חיילים – דמי פתיחת תיק בסך 3,000 שקלים חדשים;

(3) בתביעה של נכה לפי חוק הנכים, אם נקבעה דרגת נכות בשיעור של 10% ומעלה וקצין התגמולים לא ביקש מהתובע או מכל אדם אחר השלמת מסמכים או כל מידע נוסף על המפורט בתביעה כאמור, למעט בקשה של קצין התגמולים לקבל מסמכים או מידע שהתובע אינו רשאי להשיג בעצמו – 2,500 שקלים חדשים.

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) בתביעה למתן החלטה חדשה של קצין תגמולים לפי סעיף 35 לחוק הנכים, לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לפי סעיף 25א לחוק משפחות חיילים – ייווספו לשכר הטרחה דמי פתיחת תיק בסך 3,000 שקלים חדשים. זאת, מאחר שמדובר בבקשה למתן החלטה חדשה לאחר שהתביעה שהוגשה נדחתה, וכן מדובר במקרים מורכבים יחסית הדורשים שעות טיפול נוספות;

(3) בתביעה של נכה לפי חוק הנכים, אם נקבעה דרגת נכות בשיעור של 10% ומעלה ובתנאי שנמסר במסגרת התביעה כל המידע העובדתי והרפואי שיש לתובע אפשרות לקבלו (כגון, מסמכים רפואיים וטיפולים, מידע עובדתי ממפקדים ששירתו עימו וכל שאר המידע והמסמכים הרלוונטיים להגשת תביעה של נכה) וקצין התגמולים לא ביקש מהתובע או מכל אדם אחר השלמת מסמכים או כל מידע נוסף על המפורט בתביעה כאמור – זאת, למעט בקשה של קצין התגמולים לקבל מסמכים או מידע שהתובע אינו רשאי להשיג בעצמו – תיווסף לשכר הטרחה תוספת בסך 2,500 שקלים חדשים. תוספת זו נועדה לתמך את מי שמטפל בהגשת התביעה כאמור

בשלביה הקודמים, יעמוד על דמי פתיחת תיק בתוספת שלוש פעמים הסכום היסודי. זאת, מאחר שאותו אדם המטפל בבדיקה מחדש כבר מכיר את המקרה והתביעה, והטיפול בבקשה בבדיקה חוזרת, ביוזמתם של הוועדה הרפואית, קצין התגמולים, או רופא או רופא מוסמך, לפי העניין, הוא פשוט יחסית ודומה להליך שכבר טופל על ידו קודם לכן. הצעה זו דומה להסדר הקבוע בסעיף 315ב(3) לחוק הביטוח הלאומי.

בפסקת משנה ג), מוצע כי שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול לפי חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה לא יעלה על הסכום היסודי.

בפסקת משנה ד), מוצע כי במקרים האלה תיווסף לשכר הטרחה תוספת כמפורט להלן:

(1) בערר לפני הוועדה הרפואית העליונה לפי סעיף 12 לחוק הנכים על החלטות הוועדה הרפואית הראשונה, או בערר לפני הוועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 5(ג) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה על החלטות הוועדה הרפואית הראשונה – ייווספו לשכר הטרחה דמי פתיחת תיק בסך 1,500 שקלים חדשים;

- (ב) (1) על אף האמור בכל דין או הסכם, לא יידרש אדם לשלם בעד טיפול בבקשה לקבלת הטבה שכר טרחה העולה על הסכום היסודי.
- (2) על אף האמור בפסקה (1) –

(א) לא ישולם שכר טרחה בעד טיפול בקבלת הטבה שאין צורך בהגשת בקשה לקבלתה או בעד טיפול בהגשת בקשה לקבלת הטבה שסכומה אינו עולה על 500 שקלים חדשים;

(ב) לא ישולם שכר טרחה בעד טיפול בקבלת הטבה שיש צורך בהגשת בקשה לקבלתה ושהוגשה תוך כדי הטיפול בתביעה לתגמול או בתקופה של שלושה חודשים מהמועד שבו התקבלה הכרעה סופית בתביעה לתגמול;

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (ב), שכר הטרחה בעד טיפול בבקשה לקבלת סיוע חד-פעמי ברכישת דירה או החלפתה, בין במענק ובין במילווה, לפי סימן ב' בפרק שני 1 לחוק הנכים, או בעד טיפול בבקשה לסיוע ברכישת רכב רפואי או בהחלפתו לפי סימן ג' בפרק שני 1 לחוק הנכים, לרבות טיפול בבקשות לסיוע כאמור לפי סעיף 4(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או בעד טיפול בבקשה המוגשת לוועדת חריגים, לא יעלה על דמי פתיחת תיק בתוספת הסכום היסודי.

(ג) שכר טרחה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), למעט דמי פתיחת תיק, ישולם רק במקרה של אישור התביעה לתגמול או אישור הבקשה לקבלת הטבה, לפי העניין.

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקת משנה (ב), מוצע כי לא ישולם שכר טרחה בעד טיפול בקבלת הטבה שיש צורך בהגשת בקשה לקבלתה והיא מוגשת אגב הטיפול בתביעה או בתקופה של שלושה חודשים מהמועד שבו התקבלה הכרעה סופית בתביעה. ואולם בפסקת משנה (ג), מוצע לקבוע כי, על אף האמור בפסקת משנה (ב), בעד טיפול בבקשה לקבלת סיוע חד-פעמי ברכישת דירה או החלפתה, במענק או במילווה לפי סימן ב' בפרק שני 1 לחוק הנכים, או בעד טיפול בבקשה לסיוע ברכישת רכב רפואי או החלפתו לפי סימן ג' בפרק שני 1 לחוק הנכים, לרבות טיפול בבקשות לסיוע כאמור לפי סעיף 4(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או טיפול בבקשה המוגשת לוועדת חריגים, שכר הטרחה לא יעלה על דמי פתיחת תיק בתוספת הסכום היסודי. מוצע לקבוע סכום גבוה יותר של שכר טרחה מרבי בעד הטיפול בהליכים אלה משום שמדובר בהטבות משמעותיות מבחינה כספית ויש מצבים מסוימים שבהם הטיפול הוא מורכב יותר ביחס לטיפול הנדרש לעניין בקשה להטבה.

סעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי שכר הטרחה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), למעט דמי פתיחת תיק, ישולם רק במקרה של אישור התביעה לתגמול או אישור הבקשה לקבלת הטבה, לפי העניין, וזאת כדי לתמרץ את מי שמטפל בתביעה או בקבלת ההטבה לפעול להצלחת ההליך.

לערוך את התביעה כדבעי, לפרט את כל המידע העובדתי ולאמתו באמצעות מסמכים ועדות מפקדים ולאסוף את כל המסמכים הנדרשים לצורך גיבוש החלטה של קצין התגמולים.

סעיף קטן (ב)

בסעיף קטן זה מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לגבי גובה שכר הטרחה המרבי לעניין הטיפול בקבלת הטבה, המוגדרת, כאמור לעיל בדברי ההסדר לסעיף 1 להצעת החוק, ככל תשלום או טובת הנאה הניתנים לפי חוק הנכים, חוק משפחות חיילים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, למעט תגמול שנקבעה לגביו הגבלת שכר טרחה לעניין הטיפול בתביעה לקבלה לפי הוראות סעיף קטן (א) ובכלל זה התוספת, וזאת כמפורט להלן.

לפסקה (1)

מוצע כי ברירת המחדל לעניין הטיפול בקבלת הטבה היא ששכר הטרחה בעדו יהיה בגובה הסכום היסודי. לצד ברירת מחדל זו מוצעים שלושה חריגים כמפורט להלן.

לפסקה (2)

בפסקת משנה (א), מוצע כי לא ייגבה שכר טרחה בעד הטיפול בקבלת הטבה אוטומטית שאין צורך בהגשת בקשה לקבלתה, כגון מענקים שנתיים לחימום או קירור הבית, מענק הבראה שנתי, מענקים לחגים וכדומה, או בעד הטיפול בקבלת הטבה בסכום נמוך שאינו עולה על 500 שקלים חדשים.

(ד) שילם אדם בעד טיפול בתביעה לתגמול או טיפול בבקשה לקבלת הטבה, שכן טרחה בסכום העולה על האמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי הוא לתבוע את החזרת הסכום העודף.

(ה) (1) המנהל הכללי של משרד הביטחון יפרסם באתר האינטרנט של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ואגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, טבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים המחושיבים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין טיפול בתביעות וטיפול בקבלת הטבות לפי חוק הנכים וחוק משפחות חיילים, לפי העניין.

(2) המנהל הכללי של המוסד יפרסם באתר האינטרנט של המוסד טבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים המחושיבים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין טיפול בתביעות וטיפול בקבלת הטבות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

(3) נקבע שכר הטרחה המרבי כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) כשיעור מסכום התגמול, יכלול הפרסום לפי פסקאות (1) ו-(2) גם את סכום שכר הטרחה המרבי לפי דרגות הנכות.

הוראות סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הטיפול בתביעה לתגמול או בבקשה לקבלת הטבה לפי חוק זה, ואולם במקום ההליכים המנויים בפסקה (1) של סעיף קטן (א) לסעיף האמור, יובא בחשבון ייצוג אדם בהליכים לפני המוסד לפי סעיף 386 לחוק הביטוח הלאומי, לפני קצין תגמולים, לפני רשות מאשרת, לפני ועדה רפואית, לפני ועדת חריגים, וכן בערעורים על החלטותיהם של כל אלה.

3. מהו הטיפול בתביעה לתגמול או בבקשה לקבלת הטבה – החלת הוראות

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי אדם ששילם בעד טיפול בתביעה או בעד טיפול בקבלת הטבה, סכום העולה על האמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יהיה רשאי לתבוע את החזרת הסכום העודף. הוראה זו דומה להסדר שנקבע בסעיף 315(ג) לחוק הביטוח הלאומי.

סעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי המנהל הכללי של משרד הביטחון יפרסם באתר האינטרנט של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ואגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון טבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים המחושיבים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין טיפול בתביעות וטיפול בקבלת הטבות לפי חוק הנכים וחוק משפחות חיילים, לפי העניין, וכן שהמנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי יפרסם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי טבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים המחושיבים כאמור לעניין טיפול בתביעות וטיפול בקבלת הטבות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. עוד מוצע כי פרסום כאמור יכלול גם את סכומי שכר הטרחה המרביים לפי דרגות הנכות כמפורט בתוספת. מטרת הפרסום היא להנגיש את הוראות החוק המוצע לזכאים, באופן שיקל עליהם להבין את הגבלות שכר הטרחה לפיו.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי, הקובעות מה בא בגדר טיפול בתביעה לעניין הגבלת התשלום בעד טיפול בתביעות לקבלת קצבת נכות וקצבת נפגעי עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הגבלת שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול או בבקשה לקבלת הטבה כאמור בחוק המוצע.

לעניין זה, מוצע לקבוע כי במקום ייצוג אדם בהליכים המנויים בסעיף 315(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי, יובא בחשבון ייצוג אדם בהליכים לפני המוסד לביטוח לאומי לפני סעיף 386 לחוק הביטוח הלאומי, לפני קצין תגמולים, לפני רשות מאשרת, לפני ועדה רפואית, לפני ועדת חריגים, וכן בערעורים על החלטותיהם של כל אלה. יובהר, כי חלק מהערעורים על החלטות כאמור מוחגים מהגבלת שכר הטרחה בהתאם להוראות סעיף 8 המוצע להצעת חוק.

הוראות אחרות של סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי שיחולו, בשינויים המחויבים, לעניין טיפול בתביעה לתגמול או בבקשה לקבלת הטבה כאמור בחוק המוצע כוללות, בין השאר, הוראות לעניין הנסיבות שבהן מתן חוות דעת מקצועית ייחשב טיפול בתביעה לפי ההסדר המוצע, כך שההסדר המוצע לעניין הגבלת שכר הטרחה יחול עליו. נסיבות כאמור כוללת את אלה: אם התשלום בעד חוות הדעת, כולו או חלקו, משולם לפי תוצאות התביעה; אם נותן חוות הדעת מייצג בתביעה או מסייע באופן אחר

(1) חלק התגמול לעניין תגמול שהוא תגמול חודשי יהיה סכום התגמול שמשולם לפי החלטת הזכאות לתובע, כל עוד החלטת הזכאות לא שונתה, ולגבי תגמול שהוון – סכום התגמול החודשי שעל בסיסו חושב ההיוון, והכול לתקופה שבעדה התובע זכאי לתשלום התגמול לפי החלטת הזכאות, אך לא יותר מ־60 חודשים.

(2) במניין התקופות האמורות בפסקה (1) יובאו בחשבון גם –

(א) תקופה שבעדה שולם התגמול, הקודמת להגשת התביעה לתגמול או הקודמת לאישור התביעה לתגמול;

(ב) תקופות שבהן משולמת לתובע תגמול מכוח קביעה של דרגת נכות זמנית לפי חוק הנכים או מכוח קביעה של דרגת נכות לא יציבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

(ג) לעניין תגמול שהוון לאחר שהוחל בתשלומי – התקופה שבה שולם התגמול לפני שהוון.

(ב) לעניין חישוב חלק התגמול לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה:

(1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), שולם לפני אישור התביעה לתגמול, תגמול בשיעור נמוך מהשיעור ששולם בשל התביעה, לרבות עקב החלטה בערר או בערעור, יהיה חלק התגמול ההפרש שבין הסכום המשולם בשל התביעה לתגמול, לסכום התגמול ששולם קודם לכן;

(2) חלק התגמול יהיה כאמור בסעיף זה, אף אם קיזז או נוכה כנגד התגמול חוב לפי סעיפים 312 או 315 לחוק הביטוח הלאומי או לפי סעיף 18(ב) לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972¹²;

ד ב ר י ה ס ב ר

לעניין תביעה לתגמול שהוא תגמול חודשי או היוון של תגמול כאמור, מוצע כי שכר הטרחה המרבי יחושב לפי מכפלת התגמול במספר החודשים שבעדו הוא משולם ולא יותר מ־60 חודשים במניין. בתקופה המרבית כאמור יובאו בחשבון תקופות שקדמו לאישור התביעה, שבעדן שולמו כספים למפרע, וכן תקופות שבהן משולמת קצבה על בסיס קביעה זמנית לפי חוק הנכים או קביעת דרגת נכות לא יציבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

יצוין כי בהתאם לסעיף קטן (ב) המוצע, במקרים שבהם שולם לפני אישור התביעה לתגמול, תגמול בשיעור נמוך יותר מהשיעור ששולם בשל התביעה, לרבות עקב החלטה בערר או בערעור, יובא בחשבון בחישוב תשלום שכר הטרחה המרבי בעד הטיפול בתביעה רק ההפרש שבו עולה התגמול החדש על סכום התגמול שקדם לו. הסעיף אינו מתייחס לכך במפורש, ואולם יובהר כי אם שולמה לפני אישור התביעה לתגמול, גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי או קצבה לפי כל דין המשתלמת בידי המוסד לביטוח לאומי, והגמלה או הקצבה כאמור הפסיקו להשתלם עקב אישור התביעה, לרבות לפי סעיפים 36, 33א או 33ב לחוק הנכים או לפי סעיפים 16, 13א או 17 לחוק

בהגשתה; אם נותן חוות הדעת הוא בעל זיקה למי שמייצג בתביעה או למי שמסייע באופן אחר בהגשתה. לעניין זה, המונח "חוות דעת מקצועית" מוגדר, בסעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי, כחוות דעת של מומחה ותעודת רופא מומחה בתחום התמחותו, שניתנו לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, וכן חוות דעת של רואה חשבון, יועץ מס, פסיכולוג מומחה בפסיכולוגיה קלינית או בעל מקצוע אחר שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים, ובלבד שניתנו בעניין שבתחום המקצוע וההתמחות ובאופן המקובל באותו מקצוע.

הוראות נוספות של סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי שמוצע כי יחולו לעניין החוק המוצע כוללות הוראות הקובעות מהן הנסיבות שבהן מתן חוות דעת שאינה חוות דעת מקצועית, לא ייחשב טיפול בתביעה לעניין הגבלת שכר טרחה, והוראות המגדירות מיהו בן משפחה או בעל זיקה למי שמייצג או מסייע בהגשת התביעה, לרבות חבר בני אדם שמייצג בתביעה או מסייע בהגשתה.

סעיף 4 מוצע כי אופן חישוב חלק התגמול לשם קביעת גובה שכר הטרחה המרבי המותר ישתנה בהתאם לסוג התגמול הנתבע. לפי סעיף קטן (א) המוצע,

¹² ס"ח התשל"ב, עמ' 87.

(3) מילווה שניתן למי שהוכר כנכה לפי סעיף 31 לחוק הנכים לא יובא בחשבון לעניין חלק התגמול, אלא אם כן נקבעה דרגת נכותו וראו את המילווה ככספים ששולמו לו על חשבון תגמולים כאמור באותו סעיף;

(4) קיבל נכה תגמול לפי סעיפים 6 עד 17 לחוק הנכים או לפי תקנות מכוח סעיף 43(ב) לחוק האמור, או תגמול כאמור לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לפי תקנות מכוח סעיף 9(1) לחוק האמור, יחושב חלק התגמול בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו לפי סעיפים 5 או 5א לחוק הנכים, או לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחלו מכוח סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, והכול לפי העניין.

5. הגבלה על מועדי גביית שכר טרחה (א) שכר הטרחה כאמור בסעיף 2(א) ייגבה במועדים שבהם משולם חלק התגמול שכנגדו הוא משולם.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הצדדים רשאים להסכים בכתב, בעת ההתקשרות, על הקדמת גביית שכר הטרחה בכפוף לסייגים אלה:

(1) עד המועד שבו התקבלו לראשונה תשלומים ממשרד הביטחון או מהמוסד לפי העניין, לא ייגבה סכום כלשהו למעט דמי פתיחת תיק, שאותם מותר לגבות ממועד ההתקשרות ואילך, וכן תוספת תשלום שכר טרחה כמפורט בסעיף 2(א)(2)(ד) 3(1) ותשלומי שכר הטרחה המרביים כמפורט בפרטים 5 עד 7 ו-9 לתוספת, שאותם מותר לגבות ממועד קבלת החלטה בדבר אישור התביעה לתגמול;

(2) שילם משרד הביטחון או המוסד, לפי העניין, סכום בעד תקופה שקדמה לאישור התביעה לתגמול, לא ייגבה על חשבון הסכום המגיע כאמור בסעיף 2(א)(1) תשלום שכר טרחה העולה על סכום בשווי 60% מהסכום ששולם כאמור, והתשלום כאמור ייזקף על חשבון הסכומים המגיעים לפי סעיף 2(א); תשלום שכר הטרחה שמותר לגבות כאמור לא ישתנה אף אם יחול שינוי בסכום התגמול לאחר מועד התשלום שהוקדם;

ד ב ר י ה ס ב ר

דמי פתיחת התיק לא ייגבה ממי שתובע את התגמול כל סכום לפני שהוא מקבל ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, לפי העניין, תשלומים על חשבון התגמול. עוד מוצע לקבוע כי הצדדים רשאים להסכים בכתב, בעת ההתקשרות, על הקדמת גביית שכר הטרחה, בכפוף לסייגים המנויים בסעיף קטן (ב), שהם אלה: אישור על גביית שכר טרחה עד המועד שבו התקבלו לראשונה תשלומים ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, לפי העניין, למעט דמי פתיחת תיק, שאותם מותר לגבות ממועד ההתקשרות ואילך, וכן תוספת תשלום שכר טרחה כמפורט בסעיף 2(א)(2)(ד) 3(1) ותשלומי שכר הטרחה המרביים כמפורט בפרטים 5 עד 7 ו-9 לתוספת, שאותם מותר לגבות ממועד קבלת החלטה בדבר אישור התביעה לתגמול; הגבלת תשלום שכר טרחה מתגמולים ששולמו למפרע בעד תקופה שקדמה להחלטת הזכאות, עד 60% מסכום התגמולים ששולם כאמור; הגבלת תשלום שכר הטרחה מתגמול חודשי, לתשלומים חודשיים עד סכום השווה ל-25% מהתגמול המשולם באותו חודש.

מוצע, בסעיף קטן (ג), לקבוע כי לאחר מועד קבלת החלטת הזכאות או מועד מתן פסק דין סופי בערעור על

התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אלה לא יובאו בחשבון לעניין חישוב שכר הטרחה לפי החוק המוצע. עוד מוצע כי חישוב חלק התגמול לא יושפע מקיזוז סכומי התגמול מחוב למוסד לביטוח לאומי או מחוב מזונות. כמו כן, מוצע כי מילווה שניתן למי שהוכר כנכה לפי סעיף 31 לחוק הנכים לא יובא בחשבון לעניין חלק התגמול, אלא אם כן נקבעה דרגת נכותו וראו את המילווה ככספים ששולמו לו על חשבון תגמולים כאמור באותו סעיף. הצעה זו דומה להסדר הקבוע בסעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי.

עוד מוצע לקבוע כי תגמול שניתן לנכה לפי סעיפים 6 עד 17 לחוק הנכים או מכוח תקנות לפי סעיף 43(ב) לחוק האמור, או תגמול כאמור שניתן מכוח סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, יחושב חלק התגמול בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו לפי סעיפים 5 או 5א לחוק הנכים, או לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחלו מכוח סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

סעיף 5 בהתאם להוראת סעיפים קטנים (א) ו-(ה), מוצע להגביל את המועדים לגביית שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול כאמור בסעיף 2(א), כך שמלבד

(3) יתרת תשלום שכר הטרחה המגיעה לפי סעיף 2(א)(1) בעד טיפול בתביעה לתגמול, לעניין תגמול שהוא תגמול חודשי, ככל שנותרה, תיגבה בתשלומים חודשיים שכל אחד מהם לא יעלה על סכום השווה ל-25% מהתגמול המשולם באותו חודש; התשלום שמותר לגבות כאמור לא ישתנה אף אם יחול שינוי בסכום התגמול לאחר מועד התשלום שהוקדם.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), לאחר מועד קבלת החלטת הזכאות או מועד מתן פסק דין סופי בערעור על החלטת הזכאות, לפי העניין, רשאים הצדדים להסכים בכתב על הקדמת מועד גביית תשלומי שכר הטרחה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(2) ו-(3), מועד תשלום שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול, לעניין תגמול שהוא היוון של תגמול חודשי או מענק, יהיה החל ממועד תשלום הסכום המהוון או המענק, לפי העניין.

(ה) דמי פתיחת תיק, תוספת תשלום שכר טרחה כמפורט בסעיף 2(א)(2)(ד)(3), וכן תשלומי שכר הטרחה המרביים כמפורט בפרטים 5 עד 7 ו-9 לתוספת, ייגבו במועד כאמור בסעיף קטן (ב)(1), ויתרת התשלומים האמורים בסעיף 2(א)(2) תיגבה החל ממועד קבלת החלטת הזכאות או במועד מתן פסק דין סופי בערעור על החלטת הזכאות, לפי העניין.

(ו) (1) חדלה הזכאות לתשלום התגמול מחמת פטירה, לא ייגבו תשלומי שכר טרחה נוספים ממועד פקיעת הזכות לתגמול, למעט תשלומים שהגיעו בעד התקופה שקדמה למועד האמור ותשלומים שנגבו בעד התקופה שלאחר המועד האמור – יוחזרו.

(2) על אף האמור בפסקה (1), נפטר תובע בתוך שנה מיום שהחל לקבל תגמול חודשי ונותר חייב בתשלום שכר טרחה לפי חוק זה למי שייצגו בתביעה לתגמול, לעניין אותו תגמול, או למי שסייע באופן אחר בהגשתה, תיגבה יתרת תשלומי שכר הטרחה מבין משפחה הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים, חוק משפחות חיילים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין, ובלבד שבן המשפחה נתן את הסכמתו לכך בעת חתימת הסכם ההתקשרות וכן שזכאות בן המשפחה לתגמול לפי החוקים האמורים נקבעה בשל התביעה לתגמול, לעניין אותו תגמול.

ד ב ר י ה ס ב ר

הזכאות לתשלום התגמול מחמת פטירה, לא ייגבו תשלומים נוספים ממועד פקיעת הזכות לתגמול, למעט תשלומים שהגיעו בעד התקופה שקדמה למועד האמור ותשלומים שנגבו בעד התקופה שלאחר המועד האמור – יוחזרו. זאת, למעט במקרה שבו נפטר תובע בתוך שנה ממועד שהתחיל לקבל תגמול חודשי, ונותר חוב למי שייצג את התובע בתביעה לתגמול או סייע באופן אחר בהגשתה, או אז תיגבה יתרת התשלומים מבני המשפחה הזכאים לתגמול לפי חוק הנכים, חוק משפחות חיילים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ובלבד שבן המשפחה נתן את הסכמתו לכך בעת חתימת הסכם ההתקשרות וכן זכאות בן המשפחה לתגמול לפי החוקים האמורים נקבעה בשל התביעה לתגמול, לעניין אותו תגמול.

ההסדר המוצע בסעיף זה דומה להסדר הקבוע בסעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי.

החלטת הזכאות, לפי העניין, הצדדים יהיו רשאים להסכים בכתב על הקדמת מועד גביית תשלומי שכר הטרחה.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף קטן (ב)(2) ו-(3) המוצע, מועד תשלום שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול, לעניין תגמול שהוא היוון של תגמול חודשי או מענק, יהיה החל ממועד תשלום הסכום המהוון או המענק, לפי העניין.

בסעיף קטן (ה) מוצע כי דמי פתיחת תיק, תוספת תשלום שכר טרחה כמפורט בסעיף 2(א)(2)(ד)(3), וכן תשלומי שכר הטרחה המרביים כמפורט בפרטים 5 עד 7 ו-9 לתוספת, ייגבו במועד כאמור בסעיף קטן (ב)(1), ויתרת התשלומים האמורים בסעיף 2(א)(2) תיגבה החל ממועד קבלת החלטת הזכאות או במועד מתן פסק דין סופי בערעור על החלטת הזכאות, לפי העניין.

הוראה נוספת המוצעת בסעיף קטן (ו) מסדירה את התשלום במקרה של פטירת הזכאי, ולפיה אם חדלה

מהי תביעה אחת 6. (א) לעניין תשלום שכר טרחה בעד טיפול בתביעה לתגמול כאמור בחוק זה –

(1) יראו תביעה לתגמול, להכרה בדרגת נכות זמנית לפי חוק הנכים או בדרגת נכות לא יציבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ותביעה לתגמול, להכרה בדרגת נכות שהיא קבועה או יציבה, לפי העניין, כתביעה אחת;

(2) לא יראו תביעה לתגמול, למתן החלטה חדשה של קצין תגמולים לפי סעיף 35 לחוק נכים, לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לפי סעיף 25 לחוק משפחות חיילים, כחלק מהתביעה לתגמול שקדמה לה; ואולם הוראה זו תחול, לעניין דמי פתיחת תיק, רק אם המייצג בתביעה או המסייע באופן אחר בהגשתה לא ייצג או סייע באופן אחר בטיפול בתביעה בשלביה הקודמים או שהוא אינו בעל זיקה כהגדרתו בסעיף 315ג(ד) לחוק הביטוח הלאומי למייצג או למסייע כאמור;

(3) לא יראו תביעה לתגמול בשל החמרת מצב רפואי או תפקודי כחלק מהתביעה שקדמה לה, ולעניין החמרת המצב יחולו הוראות סעיף 4(ב)(1);

(4) יראו תביעה לתגמול, להיוון תגמול חודשי, כחלק מהתביעה לקבלת אותו תגמול;

(5) יראו ערעור על החלטה של קצין תגמולים או ערר על החלטה של הרשות המאשרת, שהתקבלו בשל נסיבות טכניות, ובכלל זה אי-השלמת פרטי תביעה או אי-מסירת מסמך או מידע הנוגעים בדבר, כחלק מהתביעה לתגמול שבמסגרתה הוגשו הערעור או הערר, לפי העניין;

(6) יראו ערעורים או עררים שהגישו בני משפחתו של נספה או נפגע שנפטר מפגיעת איבה, לפי העניין, כאמור בפרט 10 לתוספת, כתביעה לתגמול אחת;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 6 סעיף קטן (א)

החדשה עולה על זו שקדמה לה. הצעה זו דומה להסדר הקבוע בסעיף 315א(3) לחוק הביטוח הלאומי.

בהתאם לפסקה (4), מוצע כי לעניין תשלום שכר טרחה בעד טיפול בתביעה, יראו תביעה לתגמול, להיוון תגמול חודשי, כחלק מהתביעה לקבלת אותו תגמול, וזאת בדומה להסדר הקבוע בסעיף 315א(6) לחוק הביטוח הלאומי.

עוד מוצע, לפי פסקה (5), כי לא יתאפשר לגבות שכר טרחה נוסף בעד הטיפול בהגשת ערעור על החלטה של קצין תגמולים או החלטה של הרשות המאשרת, אם במהלך הערעור יתברר כי הערעור התקבל בשל כך שההחלטה כאמור פגומה מנסיבות טכניות, היינו שלא הושלמו פרטי התביעה כנדרש, או שלא נמסר מידע רלוונטי או מסמך שהיה צריך להימסר בהליך נשוא הערעור. הגבלה זו מטרתה למנוע תמריץ שיעורר מטפלים בהליך להחסיר פרטים או מסמכים כדי לקבל שכר טרחה נוסף על הליך הערעור.

כמו כן, בהתאם לפסקה (6) מוצע כי במקרה שבו בני משפחה של נספה או נפגע שנפטר מפגיעת איבה הגישו ערעורים או עררים על החלטה כאמור בפרט 10 לתוספת (קרי, ערעור על החלטת ועדת ערעורים לפי סעיף 25(ח) לחוק משפחות חיילים, או ערר על החלטת הרשות המאשרת

בפסקה (1) מוצע לקבוע כי יראו תביעה לתגמול, להכרה בדרגת נכות זמנית לפי חוק הנכים או בדרגת נכות לא יציבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ותביעה לתגמול, להכרה בדרגת נכות שהיא קבועה או יציבה, לפי העניין, כתביעה אחת לעניין חישוב שכר הטרחה כאחוז מהתגמול.

לעומת זאת, בפסקה (2) מוצע לקבוע כי לא יראו תביעה לתגמול, למתן החלטה חדשה של קצין תגמולים לפי סעיף 35 לחוק הנכים, לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לפי סעיף 25 לחוק משפחות חיילים, כחלק מהתביעה לתגמול שקדמה לה, למעט לעניין דמי פתיחת תיק במקרה שמי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה, ייצג או סייע באופן אחר בטיפול בתביעה בשלביה הקודמים או שהוא בעל זיקה כהגדרתו בסעיף 315ג(ד) לחוק הביטוח הלאומי למייצג או למסייע כאמור.

כן, בהתאם לפסקה (3), גם תביעה לתגמול בשל החמרת מצב רפואי יתחשב כתביעה חדשה, שבעדה יהיה אפשר לגבות תשלום נפרד, ויחולו עליה הוראות סעיף 4(ב)(1) המוצע, שלפיהן בחישוב התשלום המרבי בעד הטיפול בתביעה לתגמול יובא בחשבון רק ההפרש שבו הגמלה

(ב) על אף האמור בפסקאות (1) או (6) של סעיף קטן (א), השה, באישור הוועדה, רשאי לקבוע נסיבות שבהן לא יראו תביעות לתגמולים, ערעורים או עררים כאמור באותן פסקאות כתביעה אחת, בתנאים שיקבע, ולקבוע שיעור מרבי מתוך שכר הטרחה כאמור בסעיף 2(א) או סכום מרבי, שיהיה ניתן לגבות בעד טיפול בהם.

(א) כל התקשרות לעניין טיפול בתביעה לתגמול בעד תשלום שכר טרחה תהיה בהסכם בכתב, שיפורטו בו, בין השאר, כל אלה, והעתקו החתום יימסר לתובע:

7. התקשרות לעניין טיפול בתביעה לתגמול

(1) פירוט התגמולים שלגביהם תוגש התביעה לתגמול, מהות הטיפול ושלביו הצפויים;

(2) התשלום בעד הטיפול לפי כל שלב כאמור בפסקה (1), אופן חישוב התשלום, תנאיו ומועדיו, לרבות אם הוקדמו לפי סעיף 5(ב), וכן, לעניין טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או טיפול בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – פירוט שכר הטרחה המרבי לעניין דרגות נכות בשיעורים של עד 20%, ופירוט הסכום שיווסף לשכר הטרחה המרבי לעניין כל אחוז של דרגת נכות בשיעורים מעל 20%;

(3) ציון אם מי שמייצג בתביעה לתגמול או מסייע באופן אחר בהגשתה, לא צפה בהדרכה שנקבעה לפי סעיף 11 או קרא אותה;

(4) לעניין טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים – ציון אם הטיפול בתביעה הוא בהתאם למסלול המקוצר או לא, ואם לא – פירוט הטעמים לכך.

ד ב ר י ה ס ב ר

שמייצג בתביעה לתגמול או מסייע באופן אחר בהגשתה, לא צפה בהדרכה שנקבעה לפי סעיף 11 המוצע או קרא אותה, וכן, במקרה של תביעה של נכה לפי חוק הנכים – ציון אם הטיפול בתביעה הוא בהתאם למסלול המקוצר או לא, ואם לא – פירוט הטעמים לכך לעניין ההוראה האמורה בדבר תביעה של נכה לפי חוק הנכים, מטרת ההוראה היא לשקף לנכה את הסיבה שבשלה הוא נדרש לשלם שלא לפי המסלול המקוצר, תוך ציון הטעמים לכך בהתאם לתנאים המנויים בהגדרה "מסלול המקוצר" שבסעיף 1 להצעת החוק. כמו כן, כאשר מדובר בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, מוצע כי ההסכם יכלול גם פירוט בדבר שכר הטרחה המרבי לעניין דרגות נכות בשיעורים של עד 20% ובדבר הסכום שיווסף לשכר הטרחה המרבי לעניין כל אחוז של דרגת נכות בשיעורים מעל 20%.

לפי סעיף 11 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה לעניין זכאות של בן משפחה, יראו בערעורים או בעררים, לפי העניין, כתביעה לתגמול אחת לעניין הגבלת שכר הטרחה המוצעת.

סעיף קטן (ב)

בסעיף קטן (ב), מוצע לקבוע כי על אף האמור בפסקאות (1) או (6) של סעיף קטן (א), שר המשפטים, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע נסיבות שבהן לא יראו תביעות לתגמול, ערעורים או עררים כאמור באותן פסקאות כתביעה אחת, בתנאים שיקבע, ולקבוע שיעור מרבי מתוך שכר הטרחה כאמור בסעיף 2(א) או סכום מרבי, שיהיה ניתן לגבות בעד טיפול בהן.

סעיף 7 בסעיף קטן (א), מוצע לקבוע כי ההתקשרות לעניין הטיפול בתביעה לתגמול תיעשה באמצעות הסכם בכתב, שבו יפורטו, בין השאר, התגמולים ותנאי התשלום בעד הטיפול לפי כל שלב, ציון אם מי

(ב) (1) בטרם ההתקשרות ימסור מי שהתבקש לטפל בתביעה לתגמול למי שמבקש טיפול בתביעה דף מידע כללי, בכתב ובלשון פשוטה, ובו עיקרי חוק זה, ובכלל זה, פרטים לעניין חיוב בתשלום גם במקרה של קיוזו התגמול או ניכוי ממנו כנגד חוב, מידע בדבר האפשרות לפנות למשרד הביטחון, לצבא הגנה לישראל או למוסד, לפי העניין, באופן ישיר ולקבל סיוע בהגשת התביעה ובדבר הזכאות לסיוע משפטי אם יש זכאות כאמור, וכן, במקרה של טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או טיפול בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – הסבר על חישוב שכר הטרחה המרבי לעניין דרגות נכות בשיעורים של עד 20% ולעניין כל אחוז של דרגת נכות בשיעורים מעל 20%; לדף המידע הכללי יצורף העתק של הטבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים כאמור בסעיף 2(ה)(1) או (2), לפי העניין, בהתאם לסוג התגמול הנתבע.

(2) נוסח דף המידע הכללי כאמור בפסקה (1) יפורסם, לעניין תביעות לתגמול לפי חוק הנכים ולפי חוק משפחות חיילים – באתרי האינטרנט של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ואגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, בהתאמה, ולעניין תביעות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – באתר האינטרנט של המוסד.

(ג) המבקש טיפול בתביעה לתגמול יאשר בחתימתו על גבי העתק דף המידע הכללי והטבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים כאמור בסעיף קטן (ב) כי קיבלם, והעתק הדף והטבלה בחתימתו יצורפו כנספח להסכם ההתקשרות.

(ד) המבקש טיפול בתביעה לתגמול רשאי לחזור בו מההתקשרות בהסכם, בתוך שבעה ימי עבודה מהמועד שבו נמסר לו ההסכם החתום בכתב, למעט אם עד המועד האמור הוגשה תביעה לתגמול שבשל הגבלת מועדים לפי דין לא היה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר; חזר בו המבקש מההתקשרות, לא יחויב בתשלום שכר טרחה בשל כך, וסכום ששולם – יוחזר לו.

(ה) לא קוימו הוראות סעיף קטן (ב), לא יידרש בעד טיפול בתביעה לתגמול סכום העולה על 85% מתשלום שכר הטרחה שהיה ניתן לדרוש בעד טיפול כאמור לפי הוראות סעיף 2(א).

ד ב ר י ה ס ב ר

הכללי העתק של טבלת פירוט סכומי שכר הטרחה המרביים כאמור בסעיף 2(ה)(1) או (2), לפי העניין, בהתאם לסוג התגמול הנתבע.

בהתאם לסעיף קטן (ג), מוצע כי המבקש טיפול בתביעה לתגמול יאשר בחתימתו על גבי העתק דף המידע הכללי והטבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים כי קיבלם, והעתק הדף והטבלה בחתימתו יצורפו כנספח להסכם ההתקשרות.

באשר לאפשרות חזרה מההתקשרות בהסכם כאמור, מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ד), כי הפונה לקבלת טיפול בתביעה רשאי לחזור בו מההסכם בתוך שבעה ימי עבודה מהמועד שבו נמסר לו ההסכם החתום בכתב, למעט אם עד המועד האמור הוגשה תביעה לתגמול שבשל הגבלת מועדים לפי דין לא היה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר. עוד מוצע לקבוע לעניין זה כי אם חזר בו הפונה מההתקשרות, לא יחויב בתשלום שכר טרחה בשל כך וכי סכום שכר טרחה ששולם – יוחזר לו.

עוד מוצע בסעיף קטן (ב), לחייב את מי שהתבקש לטפל בתביעה לתגמול למסור דף מידע כללי למי שמבקש את הטיפול, שבו יבוארו בלשון פשוטה עיקרי החוק המוצע, ובכלל זה פרטים לעניין חיוב בתשלום גם במקרה של קיוזו התגמול או ניכוי ממנו כנגד חוב, וכן מידע בדבר האפשרות לפנות למשרד הביטחון, לצבא ההגנה לישראל, או למוסד לביטוח לאומי, לפי העניין, באופן ישיר ולקבל סיוע בהגשת התביעה ובדבר הזכאות לסיוע משפטי ככל שקיים, ובנוסף, ככל שמדובר בטיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בטיפול בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – הסבר על חישוב שכר הטרחה המרבי לעניין דרגות נכות בשיעורים של עד 20% ולעניין כל אחוז של דרגת נכות בשיעורים מעל 20%; מוצע כי נוסח דף המידע הכללי יפורסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון לעניין תביעות לפי חוק הנכים ולפי חוק משפחות חיילים, ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי לעניין תביעות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. עוד מוצע כי מי שהתבקש לטפל בתביעה יצורף לדף המידע

(ו) אין בהוראות חוק זה כדי למנוע את הפסקת ההתקשרות בידי צד מהצדדים לפי כל דין; תניה בהסכם ההתקשרות המגבילה את הזכות להפסקת ההתקשרות לפי כל דין – אין לה תוקף.

(ז) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות החלות על מי שמייצג בתביעה לתגמול או מסייע באופן אחר בהגשתה או על ההתקשרות לפי כל דין אחר אלא להוסיף עליהן.

(א) הוראות סעיפים 2(א) ו-4, 5 ו-6(א)1 לא יחולו על טיפול בהליך ערעור או ערר שהוא אחד מאלה:

8. סייג להגבלת תשלום שכר טרחה בעד טיפול בהליכים מסוימים

(1) ערעור על החלטה של קצין תגמולים שלא להכיר בתובע כנכה לפי חוק הנכים;

(2) ערר על החלטה של הרשות המאשרת, לפי סעיף 11 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, למעט החלטה בעניין נפגע שנפטר מפגיעת איבה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע סכומים מרביים לתשלום שכר טרחה בעד טיפול בהליך ערעור או ערר כאמור באותו סעיף קטן או הגבלות על אופן תשלום שכר הטרחה או מועדי גבייתו.

(ג) הוראות סעיפים 2(א) ו-4, 5 ו-6(א)1 לא יחולו על טיפול בבדיקה מחדש כאמור בסעיף 2(א)2(ב), אם המייצג בתביעה לתגמול או המסייע באופן אחר בהגשתה לא ייצג בתביעה או סייע באופן אחר בטיפול בתביעה בשלביה הקודמים ואינו בעל זיקה כהגדרתו בסעיף 315(ד) לחוק הביטוח הלאומי למייצג או למסייע כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

סבוכים ומורכבים המצריכים שעות עבודה רבות, ומנגד, קביעת שכר טרחה מרבי גבוה מתוך סכום תגמול הנכות שהוא נמוך ביחס לסכום תגמול לכן משפחה של נספה, תגרום לקביעת שכר טרחה בשיעור גבוה מתוך התגמול. יצוין כי בהתאם למוצע, הגבלת שכר הטרחה תחול במקרה של ערעור על החלטה של הרשות המאשרת בעניין נפגע שנפטר מפגיעת איבה שכן סכומי התגמול לעניין זה גבוהים יותר ולכן ניתן לקבוע שכר טרחה מרבי בשיעור נמוך יותר מסכום התגמול.

עוד מוצע, בסעיף קטן (ב), לקבוע כי על אף האמור בסעיף קטן (א), שר המשפטים, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע סכומים מרביים לתשלום שכר טרחה בעד תביעה כאמור באותו סעיף קטן או הגבלות על אופן תשלום שכר הטרחה או מועדי גבייתו.

כמו כן מוצע, בסעיף קטן (ג), לקבוע כי הוראות סעיפים 2(א) ו-4, 5 ו-6(א)1 לחוק המוצע לא יחולו על טיפול בבדיקה מחדש כאמור בסעיף 2(א)2(ב) לחוק המוצע, אם המייצג בתביעה לתגמול או המסייע באופן אחר בהגשתה לא ייצג בתביעה או סייע באופן אחר בטיפול בתביעה בשלביה הקודמים ואינו בעל זיקה כהגדרתו בסעיף 315(ד) לחוק הביטוח הלאומי למייצג או למסייע כאמור.

מוצע גם לקבוע בסעיף קטן (ה) כי אם לא קוימו הוראות סעיף קטן (ב) המוצע בעניין מסירת דף מידע כללי בצירוף העתק של הטבלה המפרטת את סכומי שכר הטרחה המרביים בהתאם לסוג התגמול הנתבע, לא יידרש בעד הטיפול בתביעה לתגמול סכום העולה על 85% מהתשלום שהיה ניתן לדרוש בעד אותו טיפול בתביעה לפי הוראות סעיף 2(א) המוצע.

עוד מוצע לקבוע, בסעיפים קטנים (ו) ו-ז), כי אין בהוראות החוק המוצע כדי למנוע את הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לפי כל דין וכי תניה בהסכם המגבילה את הזכות להפסקת ההתקשרות – אין לה תוקף, וכן כי אין בהוראות הסעיף המוצע כדי לגרוע מהוראות החלות על מי שמייצג בתביעה לתגמול או מסייע באופן אחר בהגשתה או על ההתקשרות לפי כל דין אחר אלא להוסיף עליהן.

ההסדר המוצע בסעיף זה דומה בעיקרו להסדר הקבוע בסעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי.

סעיף 8 בהתאם להוראות סעיף קטן (א), מוצע כי הגבלת שכר טרחה לא תחול על טיפול בתביעה בידי עורך דין בערעור על החלטה של קצין תגמולים שלא להכיר בתובע כנכה לפי חוק הנכים, או בערר על החלטה של הרשות המאשרת בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. זאת, מאחר שהליכים אלה מורכבים ביותר בחלקם, והגבלת שכר טרחה לסכום נמוך לא תאפשר מתן מענה לייצוג משפטי הולם במקרים

9. (א) על הסכומים המפורטים בסעיף 2 ובתוספת ייווסף מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.¹³

- (ב) (1) הסכומים הנקובים בהגדרה "דמי פתיחת תיק" שבסעיף 1, בפסקאות משנה (א) ו-(ד) של סעיף 2(א), בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 2(ב) ובתוספת, יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי (בסעיף קטן זה – הסכום המעודכן).
- (2) הסכום המעודכן יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של חמישים אגורות או יותר יעוגל כלפי מעלה (בסעיף קטן זה – הסכום המעוגל).
- (3) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח ההגדרה ופסקאות המשנה האמורים בפסקה (1) והתוספת, כפי שהשתנו עקב עדכון הסכומים לפי סעיף קטן זה.
- (4) בסעיף קטן זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש ספטמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש ספטמבר שלפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה – המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2023.

- (ג) הש, באישור הוועדה, רשאי לשנות, בצו, את הסכומים והשיעורים המפורטים בסעיף 2 ובתוספת, וכן רשאי הוא לקבוע בצו כאמור, לגבי סכומים ששונים בו, מדד יסודי אחר לעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של הצו.
- (ד) סכומים שעודכנו או שונו לפי סעיף זה ייכללו בטבלאות המפרטות את סכומי שכר הטרחה המרביים, המתפרסמות באתר האינטרנט של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, באתר האינטרנט של אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ובאתר האינטרנט של המוסד, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 2(ה).

ד ב ר י ה ס ב ר

הנוגע לתוספת, הוראות העדכון המוצעות חלות לעניין הסכומים הנקובים בתוספת ולא לעניין שיעורי שכר הטרחה מהתגמול המפורטים בה.

כמו כן, בהתאם לסעיף קטן (ג), מוצע לקבוע כי שר המשפטים, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את הסכומים והשיעורים המפורטים בסעיף 2 ובתוספת.

עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) כי הסכומים שעודכנו או שונו לפי הסעיף המוצע, יכללו בטבלאות המפרטות את סכומי שכר הטרחה המרביים, המתפרסמות באתר האינטרנט של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ואגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, ובאתר האינטרנט של המוסד, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 2(ה).

סעיף 9 בסעיף קטן (א), מוצע לקבוע כי על הסכומים והשיעורים של שכר הטרחה המפורטים בסעיף 2 ובתוספת ייווסף מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – מס ערך מוסף).

עוד מוצע, בסעיף קטן (ב), לקבוע הוראות לעניין עדכון שנתי של הסכומים הנקובים בחוק המוצע, כך, מוצע לקבוע כי הסכומים הנקובים בהגדרה "דמי פתיחת תיק" שבסעיף 1, בפסקאות משנה (א) ו-(ד) של סעיף 2(א), בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 2(ב) ובתוספת, יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן החדש לעומת מדד המחירים לצרכן היסודי, וכי המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסחן של ההגדרה ופסקאות המשנה האמורות וכן של התוספת, כפי שהשתנו עקב עדכון הסכומים לפי הסעיף הקטן המוצע. יובהר, כי בכל

¹³ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

10. ציון הייצוג במסמכי התביעה לתגמול
- מי שמייצג בתביעה לתגמול או מסייע באופן אחר בהגשתה יציין את עובדת הייצוג או הסיוע, לפי העניין, במסמכים המוגשים למשרד הביטחון או למוסד, לפי העניין, במסגרת הטיפול בתביעה, למטרת מחקר.
11. הנגשת מידע ומתן הדרכה
- (א) השה, בהסכמת שר הביטחון, יקבע בתקנות הוראות בדבר הנגשת מידע על סיוע הניתן מטעם משרד הביטחון וצבא הגנה לישראל בהגשת תביעה של נכה לפי חוק הנכים או תביעה של בן משפחה לפי חוק משפחות חיילים, בדבר מתן הדרכה להגשת תביעות כאמור והנגשתה על ידי משרד הביטחון, וכן בדבר הנגשת מידע על הגבלת שכר טרחה לפי חוק זה בתביעות כאמור.
- (ב) השה, בהסכמת שר העבודה, יקבע בתקנות הוראות בדבר הנגשת מידע על סיוע הניתן מטעם המוסד בהגשת תביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או תביעה של בן משפחה לפי החוק האמור, בדבר מתן הדרכה להגשת תביעות כאמור והנגשתה על ידי המוסד, וכן בדבר הנגשת מידע על הגבלת שכר טרחה לפי חוק זה בתביעות כאמור.
12. הוראות מיוחדות לעניין הגבלת תשלום שכר טרחה בעד טיפול בבקשה להכרה כנכה בלבד, שכר טרחה העולה על הסכומים המפורטים להלן:
- (א) לעניין טיפול בבקשה במסלול מקוצר – 4,094 שקלים חדשים, בתוספת דמי פתיחת תיק;
- (ב) לעניין טיפול בבקשה שאינה במסלול מקוצר – 2,000 שקלים חדשים, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 3,000 שקלים חדשים.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרתן של ההוראות האמורות היא להרחיב את היידוע על אודות דרכי הסיוע הקיימות להגשת התביעות (כך לדוגמה, באמצעות שירות 'יד מכוונת' במוסד לביטוח לאומי, ושירות 'מרכז בידיים טובות' באגף השיקום במשרד הביטחון, וכן באמצעות אגף הנפגעים בצה"ל) ולספק הדרכה, הן למי שעוסק בייצוג או סיוע בהגשת תביעות ובקשות והן לציבור הרחב, כדי להקל על הגשת תביעה או בקשה בידי מי שמעוניין בכך ולהרחיב את הידע של העוסקים בייצוג וסיוע כאמור. תכליתה של קביעת תקנות בדבר הנגשת מידע על הגבלת שכר טרחה לפי החוק המוצע בתביעות כאמור היא ליידע באופן בלתי אמצעי את מי שמגיש תביעות לתגמול לאגף השיקום במשרד הביטחון או למוסד לביטוח לאומי, על הגבלת שכר הטרחה ועל זכויותיו בכל הנוגע לכך לפי החוק המוצע.

בסעיף 16 המוצע, מוצע לקבוע כי תקנות ראשונות לפי סעיף 11 יותקנו בתוך 60 ימים מיום התחילה.

בסעיף 12, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לעניין הגבלת תשלום שכר טרחה בעד טיפול בבקשה להכרה כנכה בלבד או בעד טיפול בקבלת מענק או תשלום לפי חוקים מסוימים.

בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע כי שכר הטרחה בעד טיפול בבקשה להכרה כנכה בלבד – המוגדר כאמור לעיל בדברי ההסבר לסעיף 1 להצעת החוק כתביעה אך ורק

סעיף 10 מוצע כי תחול חובה על מי שמייצג בתביעה לתגמול או מסייע באופן אחר בהגשתה, לציין את עובדת היותו מייצג או מסייע, לפי העניין, במסמכים המוגשים למשרד הביטחון או למוסד לביטוח לאומי, במסגרת הטיפול בתביעה, וזאת למטרת מחקר.

סעיפים בסעיף 11(א) המוצע, מוצע כי שר המשפטים, 11 ו-16 בהסכמת שר הביטחון, יקבע בתקנות הוראות בדבר אופן הנגשת מידע על אודות סיוע הניתן מטעם משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל בהגשת תביעה של נכה לפי חוק הנכים או תביעה של בן משפחה לפי חוק משפחות חיילים, בדבר מתן הדרכה להגשת תביעות כאמור והנגשתה, על ידי משרד הביטחון, וכן בדבר הנגשת מידע על הגבלת שכר טרחה לפי החוק המוצע בתביעות כאמור. בסעיף 11(ב) המוצע, מוצע לקבוע הוראה דומה לעניין תביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או תביעה של בן משפחה לפי החוק האמור, כך ששר המשפטים, בהסכמת שר העבודה, יקבע בתקנות הוראות בדבר הנגשת מידע על סיוע הניתן מטעם המוסד לביטוח לאומי בהגשת תביעות כאמור, בדבר מתן הדרכה להגשת תביעות כאמור והנגשתן, וכן בדבר הנגשת מידע על הגבלת שכר טרחה לפי החוק המוצע בתביעות כאמור.

(2) תשלום שכר הטרחה בעד טיפול בבקשה להכרה כנכה בלבד יהיה על חשבון התשלום בעד טיפול של מי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה, בתביעה עתידית לתגמול בהסתמך על ההכרה.

(3) הוראות סעיפים 2(ד) ו-3(ה), 6, 7(א)(3) ו-4(ב) עד 8(ז), ו-11 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הטיפול בבקשה להכרה כנכה בלבד.

(ב) (1) על אף האמור בכל דין או הסכם, לא יידרש אדם לשלם בעד טיפול בעניינים כמפורט להלן, שכר טרחה העולה על הסכום היסודי:

(א) טיפול בזכאות למענקים לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח-2008¹⁴;

(ב) טיפול בזכאות לתשלום חודשי לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005¹⁵.

(2) הוראות סעיפים 3, 7 ו-9(א) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הטיפול בעניינים כאמור בפסקה (1).

שמירת דינים 13. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 14 לחוק הנכים, מהוראות סעיף 31(א) לחוק משפחות חיילים, או מהוראות סעיף 303 לחוק הביטוח הלאומי כפי שהוחלו בסעיף 15 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

(ב) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 7 לחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה.

ד ב ר י ה ס ב ר

היסודי (שכאמור לעיל בדברי ההסבר לסעיף 1, עומד כיום על סך 907 שקלים חדשים). מוצע כי הגבלה זו תחול לעניין הטיפול בזכאות למענקים לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח-2008, והטיפול בזכאות לתשלום חודשי לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005 (להלן – חוקים בעניינים של חטופים, נעדרים ופדויי שבי). עוד מוצע לקבוע כי הוראות סעיפים 3, 7 ו-9(א) לחוק המוצע יחולו, בשינויים המחויבים, על טיפול בעניינים כאמור.

סעיף 13 בסעיף קטן (א) מוצע להבהיר כי אין בהוראות החוק המוצע כדי לגרוע מהוראות סעיף 14 לחוק הנכים, מהוראות סעיף 31(א) לחוק משפחות חיילים, או מהוראות סעיף 303 לחוק הביטוח הלאומי כפי שהוחלו בסעיף 15 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לגבי האיסור להעביר לאחר תגמול או זכאות נוספת או לתיתם בערבות או לשעבדם כל שיעבוד שהוא.

כמו כן מוצע להבהיר בסעיף קטן (ב), כי אין בהוראות החוק המוצע כדי לגרוע מהוראות סעיף 7 לחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, שלפיו נקבע שכר טרחה מרבי בסך 473 שקלים חדשים בעד טיפול בתביעה לפי החוקים בעניינים של חטופים, נעדרים ופדויי שבי, לגבי האירועים שהתרחשו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

להכרה כנכה על ידי קצין תגמולים בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק הנכים, או לאישור פגיעה שאירעה כפגיעת איבה על ידי הרשות המאשרת בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, בלא כוונה להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות – לא יעלה על 4,049 שקלים חדשים בתוספת דמי פתיחת תיק לעניין טיפול בבקשה במסלול מקוצר, או 2,000 שקלים חדשים בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 3,000 שקלים חדשים לעניין טיפול בבקשה שאינה במסלול מקוצר. כמו כן מוצע לקבוע כי תשלום שכר הטרחה בעד טיפול בבקשה להכרה כנכה בלבד יהיה על חשבון התשלום בעד טיפול של מי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה, בתביעה עתידית לתגמול בהסתמך על ההכרה. עוד מוצע כי הוראות סעיפים 2(ד) ו-3(ה), 6, 7(א)(3) ו-4(ב) עד 8(ז), ו-11 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הטיפול בבקשה להכרה כנכה בלבד. יובהר כי משמעות ההחלה של סעיף 9 המוצע לעניין זה היא, בין השאר, שהוראות סעיף 9 שעניינם מס ערך מוסף, ערכון סכומים ושינויים, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א)(1) המוצע. הצעה זו דומה בעיקרה להסדר הקבוע בסעיף 315(ב)(4) לחוק הביטוח הלאומי לעניין התשלום בעד טיפול בתביעה אך ורק להכרה בפגיעה בעבודה בלא תביעה לתשלום גמלה.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בקבלת מענק או תשלום, לעניין חטוף או נעדר בפעולת איבה שאירעה, לא יעלה על הסכום

¹⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 837.

¹⁵ ס"ח התשס"ה, עמ' 977.

14. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
15. תחולה חוק זה יחול גם על הסכם לטיפול בתביעה לתגמול שנכרת בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד ערב תחילתו של חוק זה, ובלבד שהאירוע שבשלו הוגשה התביעה לתגמול אירע בתקופה האמורה; ואולם לא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 7, ושכר טרחה ששולם לפני תחילתו של חוק זה למי שמייצג בתביעה כאמור או מסייע באופן אחר בהגשתה, בסכום העולה על שכר הטרחה המרבי לפי חוק זה, לא יוחזר אך יקוזז מיתרת שכר הטרחה שטרם שולמה.
16. תקנות ראשונות לפי סעיף 11 יותקנו בתוך 60 ימים מיום תחילתו של החוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

פשוט, וכדי למנוע גביית שכר טרחה מופרז (לעניין תחולה למפרע של הגבלת שכר טרחה שנקבע בחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20), התשע"ה–2014, שפורסם ביום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) בס"ח התשע"ה, עמ' 140, ראו בג"ץ 687/15 ידיד נ' הכנסת, שבו אושרה החלה של הגבלת שכר טרחה למפרע; פורסם בנבו ביום 9.7.2015); עם זאת, מוצע כי לא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 7 להצעת החוק (שעניינו התקשרות לעניין טיפול בתביעה לתגמול) וכן כי שכר טרחה ששולם בפועל לפני יום התחילה למי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה, העולה על שכר הטרחה המרבי המוצע, לא יוחזר אך הוא יקוזז מיתרת שכר הטרחה שטרם שולמה.

סעיף 14 מוצע כי שר המשפטים יהיה ממונה על ביצוע החוק המוצע וכי הוא יהיה רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

סעיף 15 כאמור לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר, מוצע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה ביום פרסומו.

עוד מוצע לקבוע כי החוק המוצע יחול גם על הסכם לטיפול בתביעה לתגמול שנכרת מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד ערב יום התחילה, ובלבד שהאירוע שבשלו הוגשה התביעה אירע בתקופה האמורה. תחולה למפרע כאמור מוצעת בשל הליך הגשת הבקשה וההכרה לעניין אירועים שאירעו בתקופה האמורה, שכלל היה

תוספת

(סעיף 2(א)(1))

שכר טרחה מרבי בעד טיפול בתביעה לתגמול

פרט	סוג הטיפול	טור א'	טור ב'
1.	טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שאינו טיפול כאמור בפרטים 2 עד 4 –	הליך טיפול בתביעה שאינו במסלול מקוצר	מסלול מקוצר
(א) לעניין תגמול שאינו תגמול חד-פעמי ואינו תגמול לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת	דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח, בתוספת סכומם של שני אלה: (1) 11.0% מחלק התגמול; (2) חלוקה של 1.47% מחלק התגמול בשיעור דרגת הנכות.	דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח, בתוספת סכומם של שני אלה: (1) 7.33% מחלק התגמול; (2) חלוקה של 1.6% מחלק התגמול בשיעור דרגת הנכות.	
(ב) לעניין תגמול חד-פעמי, לפי שיעור דרגת הנכות כמפורט להלן:			
(1) 10%	6,515 ש"ח	6,460 ש"ח	
(2) 11%	6,815 ש"ח	6,610 ש"ח	
(3) 12%	7,115 ש"ח	6,760 ש"ח	
(4) 13%	7,415 ש"ח	6,910 ש"ח	
(5) 14%	7,715 ש"ח	7,060 ש"ח	
(6) 15%	8,015 ש"ח	7,210 ש"ח	
(7) 16%	8,315 ש"ח	7,360 ש"ח	
(8) 17%	8,615 ש"ח	7,510 ש"ח	
(9) 18%	8,915 ש"ח	7,660 ש"ח	
(10) 19%	9,215 ש"ח	7,810 ש"ח	
	והכול בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח	והכול בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח	

טור א'		טור ב'
סוג הטיפול		שכר הטרחה המרבי
(ג) לעניין תגמול לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת		הליך טיפול בתביעה שאינו במסלול מקוצר
		מסלול מקוצר
		9.1% מחלק התגמול, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח
		8.5% מחלק התגמול, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח
(ד) לעניין נכה שנקבעה לו דרגת נכות עד 9%		2,000 ש"ח, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח
		5,000 ש"ח
2. טיפול של עורך דין בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, הכולל ייצוג בוועדה רפואית והופעה בה, שאינו טיפול כאמור בפרטים 3 או 4 –		הליך טיפול בתביעה שאינו במסלול מקוצר
		מסלול מקוצר
(א) לעניין תגמול שאינו תגמול חריפתי ואינו תגמול לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת		דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח, בתוספת סכומם של שני אלה:
		(1) 11% מחלק התגמול;
		(2) חלוקה של 1.8% מחלק התגמול בשיעור דרגת הנכות.
		דמי פתיחת תיק בסך 11.0% מחלק התגמול;
		(2) חלוקה של 3.3% מחלק התגמול בשיעור דרגת הנכות.
(ב) לעניין תגמול חריפתי, לפי שיעור דרגת הנכות כמפורט להלן:		
(1)	10%	11,270 ש"ח
(2)	11%	13,570 ש"ח
(3)	12%	13,870 ש"ח
(4)	13%	14,170 ש"ח
(5)	14%	14,470 ש"ח
(6)	15%	14,770 ש"ח
(7)	16%	15,070 ש"ח
(8)	17%	15,370 ש"ח
(9)	18%	15,670 ש"ח
(10)	19%	15,970 ש"ח
		והכול בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח
		והכול בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח

טור א'		טור ב'
פרט	סוג הטיפול	שכר הטרחה המרבי
(ג) לעניין תגמול לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת	הליך טיפול בתביעה שאינו במסלול מקוצר	מסלול מקוצר
		9.4% מחלק התגמול, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח
(ד) לעניין נכה שנקבעה לו דרגת נכות עד 9%	2,000 ש"ח, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח	10.4% מחלק התגמול, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח
		4,094 ש"ח, בתוספת דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח
3.	טיפול של עורך דין בהליך ערעור על החלטה של הוועדה הרפואית העליונה לפי סעיף 12 לחוק הנכים או בהליך ערר על החלטה של הוועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 5(ג) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אם עורך הדין לא טיפל בתביעה כאמור בפרטים 1 או 2	דמי פתיחת תיק בסך 2,000 ש"ח, בתוספת סכומם של שני אלה: (1) 11% מחלק התגמול; (2) חלוקה של 0.6% מחלק התגמול בשיעור דרגת הנכות.
(ב) לעניין תגמול חד-פעמי לפי שיעור דרגת הנכות כמפורט להלן:		
(1) 10%	5,525 ש"ח	
(2) 11%	5,825 ש"ח	
(3) 12%	6,125 ש"ח	
(4) 13%	6,425 ש"ח	
(5) 14%	6,725 ש"ח	
(6) 15%	7,025 ש"ח	
(7) 16%	7,325 ש"ח	
(8) 17%	7,625 ש"ח	
(9) 18%	7,925 ש"ח	
(10) 19%	8,225 ש"ח	
והכול בתוספת דמי פתיחת תיק		
(ג) לעניין תגמול לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת	8.5% מחלק התגמול, בתוספת דמי פתיחת תיק	

פרט	סוג הטיפול	שכר הטרחה המרבי	טור א'	טור ב'
4.	טיפול של עורך דין בהליך ערעור על החלטה של הוועדה הרפואית העליונה לפי סעיף 12 לחוק הנכים או בהליך ערר על החלטה של הוועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 5(ג) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אם עורך הדין טיפל בתביעה כאמור בפרטים 1 או 2	סכום שכר הטרחה המרבי כאמור בפרט 1, בתוספת שכר הטרחה המרבי כאמור בפרט 3		
5.	טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לקבלת תגמול מחוסר פרנסה לפי סעיף 6(א) לחוק הנכים או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין	הסכום היסודי		
6.	טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לקבלת תגמול מיוחד לפי סעיף 7(א) לחוק הנכים או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין	כפל הסכום היסודי		
7.	טיפול בתביעה של נכה לפי חוק הנכים או בתביעה של נכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לקבלת תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לפי סעיף 7ד לחוק הנכים או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין	כפל הסכום היסודי		
8.	טיפול של עורך דין בהליך ערעור לבית משפט על החלטה של קצין תגמולים בעניין קבלת תגמול מחוסר פרנסה או תגמול מיוחד לפי סעיפים 6(א) או 7(א) לחוק הנכים, או לפי סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה	דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח, בתוספת שכר טרחה בסך 7.7% מסכומם של שני אלה: (1) ההפרש שבין חלק התגמול לעניין התגמול כמפורט בטור א' בפרט זה, לבין חלק התגמול לעניין התגמול שהשתלם קודם לכן לפי סעיפים 5 או 5א לחוק הנכים, או לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחלו מכוח סעיף 4(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, והכול לפי העניין; (2) חלק התגמול לעניין התגמול לפי תקנות מכוח סעיף 43(ב) לחוק הנכים או לפי התקנות כאמור כפי שהוחלו בתקנות מכוח סעיף 9(1) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין.		
9.	טיפול בתביעה של בן משפחה שאינו טיפול כאמור בפרט 10	כפל הסכום היסודי		

פרט	סוג הטיפול	טור א'	טור ב'
		שכר הטרחה המרבי	
10.	טיפול של עורך דין בערעור לפני ועדת ערעורים לפי סעיף 25(ח) לחוק משפחות חיילים, או בערר על החלטת הרשות המאשרת לפי סעיף 11 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה לעניין זכאות של בן משפחה	דמי פתיחת תיק בסך 5,000 ש"ח, בתוספת שכר טרחה שייגבה כאחוז מחלק התגמול כמפורט להלן: (1) יתום – 23% מחלק התגמול; (2) אלמן או אלמנה, או יתום לשני נספים – 12.5% מחלק התגמול; (3) הורה שכול – 12.6% מחלק התגמול; (4) אפוטרופוס – 21.1% מחלק התגמול.	

